من منشورات مركز السنة(5)

الفِقهُ الميُسَّر

جمعَهُ وأعدَّهُ

أبوعبدالرؤوف محمد حسين جامع

طبعة جديدة ومزيدة

قدم له فضيلة الشيخ / أبو الفضل عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم.

مكتبة النور الإسلامية

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه اجمعين.

وبعد: فهذه الطبعة الثانية لكتاب ((الفقه الميسر)) بعد خمس سنوات من إملائه على بعض طلبة العلم، ثم أصبح مقررا في مركز السنة المعمور . حرسه الله . وفي كثير من المدارس والمعاهد والدورات العلمية الصيفية، . ولله الحمد . مما دعاني إلى إضافة زيادات كثيرة كنت تركتها من قبل، والتي رأيتها أنها لا غنى لطالب العلم عنها.

واجتهدت أن يشتمل الكتاب على جُلِّ أبواب الفقه ليستطيع الطالب المبتدئ على فهم وتصور كثير من الأبواب الفقهية بأسهل لفظ وأوضح عبارة.

ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشكر الأخ الكريم / إسماعيل علي جيلي صاحب مكتبة النور الاسلامية في . هرجيسا . على قيامه بطباعة الكتاب ونشره ، فجزاه الله خيرا.

وكذلك أشكر الشيخ الفاضل/ أبا الفضل عبد السلام بن محمد بن عبدالكريم على تفضله بتقديم الكتاب، فجزاه الله خيرا وبارك فيه.

((والله أسأل أن يثيبني به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة، ضارعا إلى من ينظر من عالم في عملي، أن يستر عثاري وزللي، ويسدّ بسداد فضله خللي، ويصلح ما طغى به القلم وزاغ عنه البصر وقصر عنه الفهم وغفل عنه الخاطر، فالإنسان محل النسيان، وإن أول ناس أول الناس، وعلى الله تعالى التكلان)) (1)

كتبه :-

أبو عبدالرؤوف محمد حسين جامع

في مركز السنة المعمور حرسه الله ما تعاقب الليل والنهار

19/ رجب/1431هـ

---

(1) إقتباس من كلام العلامة اللغوي محمد بن يعقوب الفيروزآبادي في مقدمة كتابه "القاموس المحيط"(1/104)

تقديم فضيلة الشيخ عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم

الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، ثم أما بعد:

فهاك كتاب الفقه الميسر الذي طابق اسمه معناه، وناسب كل مبتدئ لم يسبق له أن درس كتابا في الفقه، وأحسب أن المؤلف ـ أحسن الله جزاءه ـ قد وفّى بالمراد على الوجه الحسن، حيث جمع جملة خصال قلّ أن تجتمع معا:

فمنها: أنه كتاب مختصر حقا، فلا يوصف بكونه مطولا ولا متوسطا.

ومنها: أنه اقتصر فيه على اللباب، وما هو أولى بالمتفقه المبتدئ، وترك ما لا يحتاجه إلاّ من هو أعلى منه طبقة.

ومنها: أنه سهل العبارة حسن التقسيم، حيث صبّ المادة الفقهية في بنود مرقومة ليسهل حفظها وتصورها.

ومنها: أنه تحرى الاختيارات الفقهية الموافقة للدليل رغم أنه أخلاه من الأدلة نفسها، حيث قصد به أن يكون متنا فقهيا سهل الحفظ والتحصيل.

والخلاصة: أنه جمع فيه ميزتين عزيزتين: إحداهما: الاختصار البالغ، والأخرى: تحري الصواب دون الالتزام بمذهب مخصوص، وكأنه استله من كتب المحققين من المعاصرين: أمثال العلامة ابن باز وابن عثيمين والفوزان.

أعظم الله لكاتبه الأجر وكثر به النفع ووفقنا جميعا لسبيل العلم النافع والعلم الصالح، وصلى الله وبارك على محمد وآله وأصحابه.

كتبه

أبو الفضل عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم

القاهرة 2/محرم لسنة 1431هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لاإله إلاّالله وحده لاشريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذه مبادئ في الفقه، واضحة الألفاظ والمعاني، كنت قد أمليتها على بعض طلبة العلم قبل سنتين ، وها أنا أقدّم اليوم هذه المبادئ لطلبة (المستوى التمهيدي) في مركز السنة المعمور- حرسه الله ما تعاقب الليلُ والنهار- جمعتها من كتب علمائنا الكرام رحمهم الله تعالى، مقتصراً فيها على القول الصحيح الذي تدعّمُه الأدلة من الكتاب والسنة المطهرة الصحيحة. وأسميتها (الفقه الميسر)

راجياً من الله سبحانه أن تكون عوناً ومدخلا لطلاب العلم في الفقه الإسلامي الجليل،

كما أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

كتبه

أبوعبدالرؤوف

محمد بن الحسين بن جامع

في مركز السنة المعمور

حرسه الله عبر الأيام والدهور

في 10/جمادى الاخرة/1427هـ

الطّهارة

1- الطَّهارة تطلق على معنين:-

أ- طهارة القلب من الشرك والرياء في عبادة الله، والحقد والحسد والبغض، وهو أهم من طهارة البدن.

ب- طهارة البدن وهي: رفع حدث وزوال نجس.

2- وطهارة البدن تنقسم إلى قسمين:-

أ- طهارة حدث ب- طهارة نجس.

3- والحدث على نوعين:-

أ- حدث أكبر، وهو ما أوجب الغسل، وهو ثلاثة أشياء: الجنابة، والحيض، والنفاس.

ب- حدث أصغر . وهو ما أوجب الوضوء.

المياه

والمياهُ على أقسَام:

1-الماءُ الطّهور: وهو الماء الطّاهر في نفسه المطهّر لغيره، تُرفعُ به الأحداثُ ويُزال به النجاساتُ. وهذا هو الأصل فيه.

2- الماءُ المتغيّر بطول المكث، أو المتغيّر بمخالطة شئ طاهر، كالصّابون والزّعفران، وهو طاهر مُطهّرٌ مادام اسم الماء المطلق يتناوله.

3- الماءُ النجس: وهو الماء الذي وقع فيه نجاسة فغيرت لونه، أو ريحه، أو طعمه، فيكون نجساً لايجوز التطهر به.

4- فإن وقعت فيه نجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه الثلاثة، فهو طاهرٌ أيضا.

5- والأصلُ في المياه الطّهارة، فلا ينقلها عن الأصل إلاّ ناقل متيقن

النّجاساتُ

وهي:

1- غائط الإنسان وبوله مطلقاً،إلاّ أنه خُفف بولُ الذكر الرضيع.

2- دم الحيض 3- الدّم المسفوح.

4-الميتة 5- لعاب الكلب.

6- لحمُ الخنزير 7- المذي والودي.

إزالة النّجاسة

1- وحكم إزالة النجاسة فرضٌ متعين

2- ويُزالُ النجاسةُ بالماء وهو الأصل إلاّ ماورد فيه النصُّ، كالنعل يُطهَّرُ بالتراب، وثوبِ المرأة يُطهِّرُهُ المرورُ على أرض طاهرة.

3- ويغسل نجاسة الكلب سبع غسلا ت إحداها بالتراب.

4- ويرش بول الغلام الذي لم يأكل الطعام

آدابُ قضَاءِ الحَاجَةِ

على المتخلي:

1- أن يبتعد عن الناس ويستتر عنهم.

2- أن لايقضي حاجته في الطّرق والظّلال والموارد وتحت الأشجار المثمرة.

3- أن يقول عند دخول الخلاء:[اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث] ويقدم رجله اليسرى حال الدخول.

4- أن لايبول في الماء الرّاكد.

5- عدمُ استقبال القبلة وعدمُ استدبارها

6- عدمُ الاستنجاء باليمين.

7- أن يستنجي بالماء.

8- وله أن يستجمر بالأحجار.

9- أن لايستجمر بأقلّ من ثلاثة أحجار.

10- عدمُ الاستنجاء بالرّوث والعَظْم والفحْمِ.

11- أن يقول عند خروجه من الخلاء: [غفرانك] ويقدم رجله اليمنى عند الخروج

11- أن لا يمس فرجه بيمينه حال بوله.

الوُضوء

1- وشروطه ثلاثة:-

أ- الإسلام ب- العقل ج- التمييز

2- ولا تصح الصلاة بدونه بالإجماع.

فرَائِضُ الوُضوء:

1- النية، ومحلّها القلبُ والتلفظُ بها بدعة.

2- المِضْمضة والاستنشاقُ والاستنثارُ.

3- غسلُ الوجه.

4- غسلُ اليدين إلى المرفقين

5- مسْحُ الرّأس مع الأذنين.

6- غسلُ الرّجلين إلى الكعبين.

7- الموالاة في الوضوء.

8- غسلُ الأعضاء مرّة واحدة.

سُننُ الوُضوء

1- السّواك

2- غسلُ الكفين ثلاثا في أول الوضوء.

3- التسمية في أوّل الوضوء.

4- تثليثُ الغسل في غير الرأس.

5- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.

6- تخليل اللحية وأصابع اليدين والرجلين.

7- الغرّةُ والتّحجيلُ .

8- الترتيب

9- الدّعاءُ بعد الفراغ ، وهي: [أشهد أن لاإله إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين]

10- ولا يجوز الإسراف في الماء.

نَوَاقِضُ الوضوء:

1- ماخرج من السّبيلين منْ عَيْنٍ أو ريح.

2- مَسُّ الذكر بشهوة.

3- لمسُ المرأة بشهوة.

4- أكلُ لحم الإبل.

5- النومُ المستغرق.

6- زوال العقل بجنون أو إغماء، ونحوهما.

7- من تيقن الطهارة ثم شك هل نقض وضوءه فالأصل الطهارة

المسح على الخفين

1- المسح على الخفين ثابت بالنص والإجماع.

2- ويشترط لجواز مسح الخفين أن يلبسهما على وضوء.

3- ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

4- ويمسح ظاهر الخف من أصابعه مرة واحدة.

5- ويجوز المسح على الجوربين.

6- ويبطل المسح بما يوجب الغسل كالجنابة.

الغُسْلُ

مُوجباتُ الغُسْل:

1- خُروجُ المنيّ، سواءٌ كان في حال النوم أو حال اليقظة.

2- إلتقاءُ الختانين. ولو لم يحصل إنزال

3- انقطاعُ الحيض والنفاس. 4- الموت.

5- وغسلُ الجمعة واجب على الراجح

أرْكانُ الغُسل:

1- أركان الغسل إثنان:-

أ- النية. ب- غسلُ جميعُ الأعْضاء.

صفة الغسل المستحبة

1- أن ينوي رفع الحدث الأكبر باغتساله.

2- ثم يغسل كفيه ثلاثا

3- ثم يستنجي 4- ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.

5- ثم يغسل رأسه ثلاث مرات بثلاث غرفات.

6- ثم يفيض الماء على سائر جسده.

التيمُّمُ

1- وهو من خصائض هذه الأمة،

2- والتيمم يقوم مقام الوضوء والغُسْلِ، لوُجود أحَد سَببين:

3- عدمُ الماء.

4- خشية استعمال الماء، لمرض، أو برد شديد، أو نحو ذلك.

كيفية التيمُّم:

1- أن يضربَ الكّفين بالصّعيد الطّاهر.

2- أن ينفخ فيهما.

3- فيمسح بهما الوجْهَ والكفين.

نواقضُ التيمُّم:

١ ينقضُ التيمم ما ينقض الوضوء.

٢ -وجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.

٣ -وَمَن عدم الماء والصعيد الطيب، فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء و لا تيمم.

الحيضُ والنّفاسُ

1- لا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، وأكثر مدة النفاس أربعون يوما.

2- ويحرم على الحائض والنفساء:-

أ- الصّلاةُ ب- الصّومُ ج- الطّوافُ.

د- الوطءُ. هـ- الطلاق و- مسُّ المصحف 3- وقراءة القرآن ودخولُ المسجد مكروه عليهما.

4- ويقضيان الصّومَ ولا يقضيان الصّلاة.

5- ولا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم على الحائض والنفساء، إلاّ أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة.

الآنية

1- جميع الأواني مباحة.

2- إلاّ آنية الذهب والفضة.

3- ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة أو ذهب للحاجة.

4- ويجوز استعمال آنية الكفار ما لم يتيقن عدم طهارتها

5- ويستحب تغطية الإناء.

6- جلد الميتة تُطهر بالدباغ.

الصّلاةُ

الصّلاة أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، فمن تركها فقد كفر. وتجب على كل مسلم بالغ عاقل.

الصّلوات المفروضة خمس:

1- الظهر: وأول وقتها: زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل الشئ مثله.

2- العصر: وأول وقتها: حين يكون ظل الشئ مثله سوى فئ الزوال، إلى غروب الشمس

3- المغرب: وأول وقتها: غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

4- العشاء: وأول وقتها: مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.

5- الصبح: وأول وقتها: طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.

6- ومن أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة لوقتها.

7- ولا يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها.

8- ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.

شُروطُ الصّلاة:

1- الطّهارةُ من الحدث الأكْبر والأصْغر.

2- سترةُ العورة، وهي للرّجل مابين الرّكبة إلى المنكب في الصّلاة، أما في غير الصّلاة فهي مابين الرّكبة إلى السرّة. وجميعُ بدن المرأة عورةٌ ماعدا الوجْهَ والكفين في حالة الصّلاة وغيرها.

3- دخولُ الوقت.

4- استقبالُ القبلة.

أركانُ الصّلاة:

1- النية، ومحلّها القلب والتلفظ بها بدعة.

2- القيامُ مع القدرة.

3- تكبيرةُ الإحْرام.

4- قراءةُ الفاتحة، سواءٌ كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

5- الرّكوعُ والطّمأنينة فيه

6- الاعتدالُ بعد الركوع والطّمأنينة فيه.

7- السّجودُ والطّمأنينة فيه.

8- الجلسة بين السّجدتين، والطّمانينة فيها.

9- السّجدةُ الثانية، والطّمأنينة فيها.

10- التشهدُ الأخير[التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله]

11- التسليمة الأولى.

واجباتُ الصّلاة

1- وضعُ اليمنى على اليسرى، ويضع على الصدر أو فوق السرّة، أو تحتها.

2- التأمينُ للمأموم في الجَهْرية.

3- قولُ [ربّنا ولك الحمد] عند الإعتدال للمأموم.

4- تكبيراتُ الانتقال.

5- التشهدُ الأوّل.

6- السّجودُ على سبعة أعظم وهي:[الوجه مع الأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين]

7- الاستعاذةُ من أربع في التشهدِ الأخير. يقول: [اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال].

8- الصّلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدِ الأخير [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد]

سُننُ الصّلاة.

1- رفعُ اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الرّكوع، وعند الإعتدال.

2- النظرُ إلى موضع السّجود.

3- أدعيةُ الاستفتاح.[سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك]

4- الاستعاذةُ.[أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه]

5- قراءةُ سورةٍ بعد الفاتحة في الرّكعتين الأوليين.

6- جهرُ القراءة في الصّلوات الجهرية.

7- أذكارُ الرّكوع [سبحان ربّي العظيم وبحمده]

8- أذكارُ السجود. [سبحان ربّي الأعلى وبحمده]

9- الأذكارُ بين السّجدتين. [ربّ اغفرلي ربّ اغفرلي]

10- جلسةُ الاستراحة.

11- الصّلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأوّل.

12- السّترة بين يدي المصلي.

13- الدّعاءُ قبل السلام.[اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا،ولا يغفر الذنوب إلاّ أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم]

14- التسليمة الثانية.

مَكرُوهاتُ الصّلاة.

1- التخصُّر في الصّلاة.

2- العبثُ في البدن أو الثوب.

3- رفعُ البصر إلى السّماء.

4- الالتفاتُ .

5- الصّلاةُ بحضرة الطّعام.

6- الصّلاةُ بمدافعة الأخبثين.

7- فرقعة الأصابع في الصّلاة.

8- القراءةُ في الرّكوع أوالسّجود.

9- البُصاقُ إلى القبلة في الصّلاة.

10- التثاؤب.

11- افتراش الذراعين في السجود.

12- النظر إلى ما يلهي.

13- تغميض العينين.

14- الإقعاء في الجلوس.

15- مسابقة الإمام.

الأمَاكنُ التي لا تجوزُ فيها الصّلاة

1- المقبرةُ: وهي المَوْضعُ الذي دُفِن فيه إنسانٌ واحدٌ فأكثر.

2- المسَاجدُ المبنية على القبُور.

3- معاطِنُ الإبل ومباركُها.

4- الحمامُ.

5- الأرضُ المغْصُوبة.

6- كلُّ موضع يَأوي إليه الشيطان، كأماكن الفسق والفجُور، وكالكنائس والبِيَع ونحو ذلك.

7- مواضعُ الخَسْف والعذاب.

8- المكانُ المرتفعُ يقفُ فيه الإمامُ وهو أعلى من مكان المأموم.

9- المكانُ بين السّواري يصفُ فيه المؤتمون.

صفة الصلاة

على المصلي:-

1- أن يُسْبِغَ الوُضُوءَ، وهو أن يتوضأ كما أمره الله

2- ثم يستقبل القبلة قائما إلاّ إذا كان مريضا فإنه يصلي قاعدا.

3- ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا : ((الله أكبر)) ويرفع يديه مع التكبير ويجعلها حذو منكبيه. أو إلى حيال أذنيه.

4- ثم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو فوق السرة أو تحتها.

5- ثم يرمي ببصره إلى موضع سجوده.

6- ثم يقرأ دعاء الاستفتاح.

7- ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم

8- ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية

9- ثم يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه

10- ويضع كفيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه.

11- ويجعل رأسه حيال ظهره ويطمئن في ركوعه ويقول : ((سبحان ربي العظيم وبحمده))

12- ثم يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا : ((سمع الله لمن حمده)) مع ما تيسر من أذكار الاعتدال من الركوع مطمئنا في ذلك.

13- ثم يكبر ويهوي ساجدا ويعتمد على كفيه، ويضم أصابعهما ويُوجِّه أصابع الرجلين واليدين إلى القبلة، ويسجد على أعضائه السبعة ويقول : ((سبحان ربي الأعلى وبحمده)) ويستحب الاكثار من الدعاء في هذا الركن

14- ثم يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ، ويقول :((رب اغفر لي رب اغفر لي)) ويطمئن في هذا الجلوس

15- ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى.

16- ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين، وهي جلسة الاستراحة.

17- ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية مكبرا.

18- ويصنع في هذه الركعة مثل ما صنع في الأولى، إلاّ أنه يجعلها أقصر من الأولى.

19- ثم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية.

20- فإذا كانت الصلاة ركعتين كالفجر والجمعة جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين.

21- وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية.

22- وإذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويبسط اليسرى، ويقبض اليمنى، ويشير بالسبابة.

23- ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

24- ثم إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى.

25- وبعد أن يُتم الثالثة من المغرب، أو الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، يجلس للتشهد الأخير.

26- ويفعل فيه ما كان يفعله في التشهد الأول، إلاّ أنه يقعد متوركا.

27- ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .

27- ثم يستعيذ بالله من أربع فيقول:((اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال))

28- ثم يدعو قبل السلام بما ورد من الأدعية المأثورة.

29- ثم يسلم عن يمينه وعن يساره ((السلام عليكم ورحمة الله)

الآذان

1- وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.

2- وهو واجبٌ كفائيٌّ لكلِّ جماعة

3- وهو مشروعٌ في الحضر والسفر.

4- ولايؤذن إلاّ بعد دخول الوقت.

5- ويستحبُّ لمن يسمعُ المؤذن إجابته، بأن يقول: مثل مايقول المؤذن، ويقول عند[حيّ على الصّلاة]و [حيّ على الفلاح]. [لاحول ولاقوة إلاّبالله]

6- ويقول بعد مايفرغ المؤذن:[اللهم ربّ هذه الدعوة التامة، والصّلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته]

7- ويشرع في آذان الفجر الأول التثويب، وهو أن يقول بعد قوله:[حي على الفلاح]: (الصلاة خير من النوم)

7- ويحرُم الخروج من المسجد بعد الآذان بلا عذر

8- وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة.

9 - ينبغي للمسلم إذا سمع الآذان، أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية.

مُبْطلاتُ الصّلاة

وتبطل الصلاة بأحد هذه الأمور:-

1- ترك رُكنٍ من أركان الصلاة عمدا.

2- ترك شرط من شروطها.

3- تيقن الحدث.

4- الكلامُ عمدا في غير مَصْلحةِ الصّلاة.

5- القهقهة أو الضّحك.

6-الأفعالُ الكثيرةُ التي ليست من الصّلاة، والتي تُخْرجه عن هيئة الصّلاة.

7- الأكلُ والشّربُ عمداً.

8- مرور المرأة البالغة أو الكلب الأسود بين يدي المصلى.

الذكر بعد الصلاة المفروضة

1- والذكر بعد السلام مستحب للمصلي، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا.

2- وسُنَّ له أن يستغفر الله ثلاثا.

3- ثم يقول:[اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام]

4- ثم يسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمده ثلاثا وثلاثين، ويكبره ثلاثا وثلاثين، ويقول تمام المائة: [لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير]

5- ثم يقرأ آية الكرسي و المعوذات.

6- ويستعين على ضبط عدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع، لأن الأصابع مسؤلات مستنطقات يوم القيامة.

صلاةُ التطوُّع

1- وصلاة التطوع قسمان:-

أ- الرواتبُ: ب- غير الرواتب

2- والرواتب هي التي تتبعُ الفرائض، وهي اثنتا عشرة ركعة:-

أ- أربعٌ قبل الظهر، وركعتان بعدها.

ب- وركعتان بعد المغرب.

ج- وركعتان بعد العشاء.

د- وركعتان قبل الفجر.

3- وغير الرواتب هي:-

أ- ركعتان قبل العصر.

ب- وركعتان قبل المغرب.

ج- وركعتان قبل العشاء.

د- وصلاة الضّحى، وأقلُها ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات.

هـ- والسُنن المطلقة.

و- والوترُ، وهي سنة مؤكة. وصلاةُ الليل في آخر الليل أفضلُ لمن يقدرُ على ذلك وعدد ركعاتها إحدى عشرة ركعة.

ز- وصلاة الاستخارة.

ح- وتحيةُ المسجد، وهي سنةٌ مؤكدةٌ

ط- وسجود التلاوة.

ي- وسجود الشكر.

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

1- بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح.

2- وعند استواء الشمس حتى تزول.

3- وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

4- ويجوز في أوقات النهي:-

أ- قضاء الفرائض الفائتة.

ب- صلاة ذوات الأسباب، كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف.

سُجودُ السّهْو:

1- إن ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام سهواً، أتى به وبما بعده ثم يسجدُ للسّهو.

2- وإن ترك واجباً يسجدُ للسّهو فقط.

3- وإن زاد في الصلاة سهوا يسجد للسهو فقط.

4- وإن شكّ في صلاته، هل صلّى أربعاً أم ثلاثا، بنى على اليقين وهو الأقلّ.

5- وسجود السهو واجب إن ترك واجبا أو ركنا، وإن ترك سنة فهو سنة.

صلاة الجماعة

1- صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
2- وهي واجبة على الرجال في الحضر والسفر. إلاّ من عذر.
3- وتنعقد صلاة الجماعة بثلاثة، إمام ومأمومان.

الإمامة

1- أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأكبرهم سنا.
2- على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، ويتجنب إحراجهم.
3- ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه.
4- المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء.
5- والاثنان فأكثر يقومان صفا خلف الإمام.
6- والمرأة تكون وحدها صفا خلف الإمام.
7- وتجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته.
8- وعلى الإمام ألا يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف، وأن يأمرهم بذلك.
9- وإذا أقيمت الصلاة للفريضة، فلا يجوز الشروع في صلاة نفل.

صلاةُ الجُمعة.

1- تجبُ صلاةُ الجمعة على كلِّ مكلفٍ، إلاّ أربعة أشخاصٍ وهم:

أ- العبدُ ب- المرأةُ ج- المسافرُ د- المريضُ

2- وهي ركعتان في جماعة، وتنعقد بثلاثة.

3- ووقتُها وقتُ الظُّهر.

4- والخطبتان قبلها واجبةٌ يفصلُ بينهما بجلسة.

5- ويُسَنُّ لمن حضرها:

أ- التبكيرُ ب- التطيبُ ج- التجمُّلُ

د- الدنوُ من الإمام هـ- الصّلاةُ قبلها حتى يخرجَ الإمامُ.

و- قراءةُ القرآن، وخاصةً سورة الكهف، ز- الصلاةُ على النّبيّ صلّى الله عليه وسلم.

ح- الإكثار من الدعاء.

6- ويجبُ عليه:

أ- أن ينصت حالَ الخطبة. ب- أن لا يتخطّى رقاب الناس.

ج- أن لا يشتغلَ بالبيع ونحوه بعد الآذان.

7- ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة.

8- ولا يجوز تعدد الجمعة في أكثر من موضع إلاّ لحاجة.

9- وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد.

10- ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد.

صلاةُ العيد

1- وحكمُها واجبة على كل مكلف لا عذر له.

2- ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح.

3- وهي ركعتان:

4- يكبّرُ في الأولى سبعَ تكبيرات، بعد تكبير الإحرام وقبل القراءة.

5- وفي الثانية خمسَ تكبيراتٍ كذلك بعد تكبيرة الإ نتقال.

6- ويجهر الإمام فيهما بالقراءة.

7- ولا يجوز الآذان أو الإقامة للعيدين بحال من الأحوال.

8- وإذا فاتته صلاة العيد مع الجماعة، صلى ركعتين كصلاة الإمام.

مُسْتحبَّاتُها:

1- لُبْسُ الثياب الجميلة.

2- الغسلُ.

3- التجمُّلُ والتطيُّبُ.

4- الخروجُ إلى المصلى.

5- الأكلُ قبل الخروج في الفطر دون الأضحى.

6- تأخيرُ الأكل يوم الأضحى ليأكل من أضحيته.

7- مخالفةُ الطريق.

8- الخطبةُ، وهي بعد الصّلاة لا قبلها.

9- التكبيرُ والتهليلُ والذكرُ في أيّام العيد وأيّام التشريق.

10- وصفة التكبير أن يقول:[الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد]

11- والتكبير الجماعي بدعة.

12- والتهنئة بالعيد مستحب، ويقول:[تقبل الله منا ومنكم]

13- واللعب الذي لا معصية فيه جائز في أيام العيد.

صلاةُ أهل الأعْذار.

1- يجبُ قصْرُ الرُّباعِيَّةِ على من خرج من بلده قاصداً للسّفر.

2- وإذا ائتمَّ المسافِرُ بمقيم لزمَهُ الإتمام.

3- وله الجمعُ بين الصّلاتين في حال السّير جَمْعَ تقديمٍ أو تأخيرٍ.

4- ويجوزُ الجمعُ بين المغرب والعشاء في حال المطر والبرد الشديد

5- والمريضُ إذا لم يستطع القيامَ صلّى قاعدا، فإن لم يستطعْ فعلى جنب.

6- وإذا لم يستطع السجود على الأرض، فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود،ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع.

7- والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة الظاهرة، أو الخوف من زيادة المرض، أو تأخير الشفاء.

8- ويجوز للمريض الجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك.

9 - والخائفُ يُصلي قائماً، أو قاعداً، أو راكباً، مُستقبلَ القبلة أو غيرَ مُستقبلها.

صلاةُ الكُسُوْفِ:

1- صلاة الكسوف تُؤَدَّى عِنْدَ ظُلْمَةِ أَحَدِ النَّيِّرَيْنِ . أي الشمس أوالقمر . أو بعضهما.

2- وهي مشروعة بالسنة والاجماع.

3- وحكمها واجبة

4- ويُنادى لها: (الصلاة جامعة).

4- وهي ركعتان في كلِّ ركعة ركوعان.

5- ووقتها من حين الكسُوف حتى ينجلي.

6- ويُستحبُّ أن يُكثر فيها الدُّعاء والتكبير والاستغفار والتصدُّق.

صلاةُ الاسْتسْقاء.

1- وهي سنة عند الجَدْب.

2- وهي ركعتان بعدهما خطبة.

3- ويخرج المسلمون للاستسقاء متذللين متواضعين متخشعين متضرعين.

4- ويُستحبُّ الإكثارُ بالاستغفار والتوبة والتضرّع والدّعاء برفع الجدب.

5- وكذلك يُستحبُّ أن يُحوّلوا أرديتهم جميعا.

6- ولا آذان ولا إقامة للاستسقاء.

الجنازةُ

1- يُستحبُّ تلقينُ المحْتضِرِ بالشّهادتين.

2- ويجبُ على أقارب الميت، الصبر والرضا بالقدر، وأن يقولوا: [إنا لله وإنا إليه راجعون][اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها]

3- ويجب للميت:-

أ- غسلُه، إلاّ الشهيد، فإنه لا يغسل ويدفن في دمه.

ب- تكفينُه بما يستره، والأفضلُ أن تكون بثلاثة أثوابٍ بيضٍ.

ج- دفنُه، ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه.

د- الصّلاةُ عليه، ويُكبّرُ أربعاً. وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت.

هـ- حملُ الجنازة واتباعُها.

4- ولا يُصَلّىْ على قاتِل نفسِه، ولا الكافر، ولا الشهيد في المعركة ، ولا تارك الصلاة .

5- ويُستحبُّ:-

أ- تغميض عينيه ب- المبادرةُ بتجهيزه ج- تطييْبُ بدنه وكفنه.

د- إسراعُ الجنازة. هـ- تعزية أهل الميت بما يظن أنه يسليهم، ويحملهم على الرضا والصبر، وأحسن لفظ في التعزية هو أن

يقول:[إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب]

و- زيارةُ القبور، للاتعاظ وَتَذَكُّر الآخرة. ز- إهداءُ الطّعام لأهل الميت. ح- غسلُ من غسل الميت.

5- ويحرمُ:-

أ- الصّلاةُ في القبور. ب- نعي الجاهلية، وهو ما اشتمل على البكاء بصوت عال، وتعداد محاسن الميت ومزاياه على سبيل إظهار الجزع.

ج- النياحةُ د- إتباعُها بنار.

هـ- رفعُ القبور زيادةً على شبرٍ و- زخْرَفةُ القبور.

ز- اتخاذها مساجد. ح- القعود عليها.

ط- السفر إليها ي- سبُّ الأموات.

6- وتجُوز الصّلاة على الغائب إذا لم يُصلَّ عليه، وكذلك على القبر أيضاً.

الزّكاةُ

1- الزكاة أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، فمن جحد وجوبه فقد كفر.

2- وتجبُ على كل مسلم حر ملك نصابا،

3- الأموال التي تجب فيها الزكاة ثلاثة:-

أ- سائمة بهيمة الأنعام ب- الأثمان (الذهب والفضة).

ج- الزروع والثمار.

4- ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلاّ الخارج من الأرض.فإن حوله وقت حصاده.

5- وبهيمة الأنعام هي ثلاثة أجناس: الإبلُ، والبقر، والغنمُ فتجب الزكاة فيها بثلاثة شروط:-

أ- أن تبلغ نصابا ب- أن يحول عليها الحول.

ح- أن تكون سائمة في أكثر الحول.

5- ونصاب الإبل خمس، والبقر ثلاثون، والغنم أربعون، وما دون ذلك فلا زكاة فيها.

6- وهذه جداول توضح نصاب زكاة الأنعام والواجب إخراجه منها

جدول ببيان زكاة الإبل

من	إلى	الواجب
5	9	شاة

10	14	شاتان
15	19	ثلاث شياه
20	24	أربع شياه
25	35	بنت مخاض(مالها سنة ودخلت في الثانية)
36	45	بنت لبون (مالها سنتان ودخل في الثانية)
46	60	حقة (ما تم له ثلاث سنين ودخل في الرابعة)
61	75	جذعة (ما أتم أربع سنين ودخل في الخامسة)
76	90	بنتا لبون
91	120	حقتان
		ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

جدول ببيان زكاة البقر

من	إلى	الواجب
30	39	تبيع (ما كان له سنة كاملة)
40	59	مسنة (ما تم له سنتان كاملتان)
		ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

جدول ببيان زكاة الغنم

من	إلى	الواجب
40	120	شاة
121	200	شاتان
201	300	ثلاث شياه
		ثم في كل مائة شاة.

7- ولا تجبُ الزّكاة في غير النعم من الحيوان.

8- وتجبُ الزكاة على النقدين بشرطين:-

أ- أن تبلغ نصابا ب- أن يحول عليها الحول.

9- ونصاب الذهب عشرون ديناراً وهو ما يساوي (85) غراما

10- ونصاب الفضّة مائتا درهمٍ. وهي ما تساوي (595) غراما.

11- ويُخرجُ في كلٍّ منهما ربعُ العشر

12- وكذلك تجبُ على الزّرع والثمار، بشرط واحد وهو: أن تبلغ نصابا.

أ- ونصابُه خمسة أوسق، وهي تعادل (675) كيلو جرام.

ب- ويجبُ العشرُ فيما سقت السماءُ

ج- ونِصْفُ العشر فيما سُقيَ من الآبار والآلات.

11- وفي الرِّكاز الخُمُسُ.

12- ولا يشترط في الركاز بلوغ النصاب، ولا حولان الحول.

13- وتُصْرَفُ الزّكاة في الأصناف الثمانية المذكورة في الكتاب العزيز.

وهم:

أ- الفقراءُ ب- المساكينُ ج- العاملون عليها

د- المؤلفةُ قلوبهم هـ- الرّقابُ و- الغارمون

ز- في سبيل الله وهم الغزاة ح- إ بنُ السبيل.

13- ولا يجوز دفع الزكاة إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم.

الصّيامُ

1- صومُ رمضان: أحدُ أركان الإسلام، ومبانيه العظام، فمن جحد وجوبه فقد كفر.

2- ويجبُ صومُ رمضان بأحد أمرين:

أ- رؤيةُ هلاله إذا كانت السّماء صَحْواً،ولو من واحدٍ عدلٍ.

ب- إتمامُ شعبان ثلاثين يوماً، وذلك حينما لا يُرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.

3- ولا يجوز الصّوم بمقتضى الحساب.

4- ويبتدئُ وُجوبُ الصّوم اليوميِّ بطُلوعِ الفجر الصّادق وينتهي بغروب الشمس.

5- ويلزمُ صومُ رمضان على كل مُسلم بالغ عاقلٍ قادرٍ مقيمٍ، ويجب أن تكون المرأةُ طاهرة من الحيض والنفاس.

6- ويجبُ تبييت النية في كلِّ ليلة في الصّيام الواجب.

7- وكذلك يجب تعيين النية في الصّيام الواجب.

8- ومن لا يستطيع الصوم أداءا ولا قضاءا كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.

9- وكذلك المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا.

مُفسِدَاتُ الصَّوْم

1- الأكلُ والشُّرب عمداً.

2- الجماعُ في نهار رمضان عمداً، وتجب به الكفارة وهي على هذا الترتيب: أ- عتق رقبة. ب- صيام شهرين متتابعين ج- إطعام ستين مسكينا.

3- إيصالُ الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف أوغيره.

4- إنزالُ المني بشهوة

5- التقيؤُ عمداً.

6- وجودُ الحيضِ والنفاس في أثناء النهار.

أمُورٌ لا تُفسدُ الصّوم.

1- القبلة والمباشرة إذا لم تؤدِّ إلى الوُقوع في المِحْظُور.

2- السّواكُ في أوّل النهار وآخره. بل هو مستحب ومرغب فيه، وقد نص عليه الإمام الشافعي.

3- الاغتسالُ والتبردُ في أي وقت من النهار.

4- ذوقُ الطّعام ما لم يَصلْ إلى الجوف منه شئٌ

5- والحجامةُ مكروهة في حقِّ الصَّائم.

آدابُ الصّوم

1- السُّحور مُستحبٌّ وتأخيرُه أفضل.

2- وكذلك الفطرُ، وتعجيلُه أفضل.

3- ويَحرمُ الوصِالُ، وهو صومُ يومين فصاعداً من غير أكلٍ أو شربٍ بينهما.

4- وينبغي للصّائم أن يتجنبَ عن الغيبة والكذب والمشاتمة وكلُّ مالاخيرفيه.

5- ويُستحبُّ للصّائم كثرةُ الجود، وتلاوة القرآن والذكر والدّعاء.

6- ويُستحبُّ له أيضاً صلاةُ التراويح وعددُ ركعاتها إحدى عشرة ركعة.

7- والأفضلُ أن يجتهد في رمضان كلّه، وخاصة في ليالي العشر تحرّيا ليلة القدر.

8- والاعتكافُ مُستحبٌّ في المساجد.

زَكاةُ الفِطْر

1- وهي واجبة على العبد، والحرِّ، والذكر، والأنثى، والصّغير، والكبير، من المسلمين.

2- ومقدارُها صاعٌ من طعام الآدميين.

3- ولا يجوزُ إخراجُ القيمة، إلاّ للحاجة أو المِصْلحة الرّاجحة.

4- ووقتُها قبل صلاة العيد، ولا يجوزُ تأخيرُها عن الصّلاة.

5- ويُصرفُ إلى مُستحقيها، وهم المساكينُ فقط.

صَومُ التطوُّع

1- صومُ ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان.

2- صومُ تسع ذي الحجة، وخاصّة يوم عرفة لغير الحاج.

3- صوم يوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده.

4- الإكثار من صوم شهري شعبان والمحرم.

5- صوم أيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، الخامس عشر، من كل شهر.

6- صومُ يومي الا ثنين والخميس

7- صومُ يوم وفطر يوم.

الصّوم المنهي عنه

1- صومُ العيدين

2- صومُ أيّام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

3- صومُ يومُ الجمعة منفردا

4- صومُ يومُ السّبت منفردا

5- صوم يوم الشكّ، وهو ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم ير فيها الهلال.

6- تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلاّ من وافقته عادته.

الحَجُّ

1- وهو أحد أركان الإسلام ، ومبانيه العظام، فمن تركه جاحدا وجوبه فقد كفر.

2- ويجب على كل مكلف حر مستطيع.

3- وأنواعه ثلاثة:-

أ- قران: وهو أن ينوي بالحج والعمرة معا.

ب- تمتع: وهو أن ينوي بالعمرة فقط في أشهر الحج. ويؤدي مناسك العمرة ويتحلل، ثم يحرم بالحج يوم التروية.

ج- إفراد: وهو أن ينوي بالحج فقط عند إحرامه.

4- ويجب تعيين نوع الحج بالنية.

المواقيت

1- والمواقيت نوعان:-

أ- ميقات زماني: يختص به الحج عن العمرة، ويبدأ من شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة.

ب- ميقات مكاني:وهو يشمل الحج والعمرة.

5- والمراد بالميقات المكاني، هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام .

وهذا الجدول يوضح المواقيت المكانية

اسم أهل الميقات	اسم الميقات
أهل المدينة	ذو الحليفة
أهل اليمن	يلملم
أهل نجد	قرن المنازل
أهل العراق	ذات عرق
أهل الشام	الجحفة

6- هذه المواقيت يحرم منها أهلها، ويحرم منها من مرّ بها من غيرهم ممن يريد الحج أوالعمرة.

أركان الحج

1- الإحرام

2- طواف الإفاضة

3- السعي بين الصفا والمروة

4- الوقوف بعرفة.

واجبات الحج

1- الإحرام من الميقات

2- المبيت بمزدلفة حتى مطلع الفجر

3- المبيت بمنى في ليالي التشريق.

4- الوقوف بعرفة إلى الغروب

5- رمي الجمار مرتبا

6- الحلق أو التقصير.

7- طواف الوداع.

ويَحرمُ على المحرم:-

1- الجماع ، وهو يفسد الحج 2- قتل الصيد

3- لبس الرجل المخيط من الثياب 4- مس الطيب

5- حلق الشعر سواء كان في الرأس أو البدن

6- تقليم الأظفار من اليدين والرجلين.

7- عقد النكاح 8- الخطبة

8- قطع شجر الحرم 9- الجدال

10- الفسق 11- تغطية الرأس للرجل

12- لبس الخفين أوالجوربين.

13- ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.

ما يُباح للمُحْرِم

1- الحجامة من غير حلق الشعر

2- حكُّ الجلد أو الشعر.

3- غسل الرأس والبدن

4- الاستظلال.

مُفسداتُ الحجّ

1- ترك ركن من أركان الحج.

2- الجماع، إذا كان قبل التحلل الأول.

3- فإن ترك شيئا من واجبات الحج لزمه الفدية، وكذلك إن ارتكب شيئا من محظوراته، سوى الجماع فإنه يفسد الحج.

أنواع الدماء في الحج

1- الدماء الواجبة في الحج خمسة أنواع:-

أ- دم التمتع والقران، وهو الدم الواجب على المتمتع والقارن شكرا لله تعالى، وهي ذبح شاة أو غيرها من الأنعام، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ب- دم الفدية، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا حلق شعره لمرض ونحوه، وهو على التخيير: ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

ج- دم الجزاء، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا. والصيد نوعان:-

*- نوع له مثل، وهو مخير بين ثلاثة أشياء: أن يخرج المثل من النعم، أو يطعم بقيمته مساكين، أو يصوم عن كل مسكين يوما.

*- ونوع لا مثل له، فهو مخير بين أمرين: الإطعام، أو الصيام.

د- دم الإحصار، وهو الدم الذي وجب على من حدث له مانع قوي يمنعه عن إتمام المناسك لمرض أو عدو، أو غير ذلك، فيتحلل بذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه.

هـ- دم الوطء، وهو الدم الذي يجب على الحاج قبل التحلل الأول، وعليه بدنة، فإن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه شاة، ولا يفسد حجه.

العمرة

وحكمها واجبة

أركان العمرة

1- الإحرام

2- الطواف

3- السعي بين الصفا والمروة.

واجبات العمرة

1- الإحرام من الميقات

2- الحلق أو التقصير.

3- والعمرة ليس لها ميقات زماني، فجيمع أيام السنة وقت للعمرة، إلاّ أنها في رمضان أفضل منها في غيره.

4- والحج والعمرة واجبتان في العمر مرة، وما سوى ذلك فتطوع.

انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيع

والله تعالى أعلم وبالله التوفيق.

وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين

وعلى آله وصحبه والتابعين لهم

بإحسان إلى يوم الدين

البيع

1- وهو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي.

2- وحكمه جائز بالنص والاجماع.

3- والأصل فيه الحل والاباحة إلاّ ما حرمه الشارع.

أركان البيع

1- وأركانه ثلاثة:-

أ- العاقد: وهو البائع والمشتري، ب- المعقود عليه: وهو السلعة. ج- الصيغة: وهي على قسمين:

1- قولية **2-** وفعلية.

شروط البيع

وشروطه ستة:-

1- التراضي بين الطرفين. 2- أن يكون العاقد جائز التصرف

3- أن يكون المبيع حلالا وفيه منفعة مباحة.

4- أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه.

5- أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، أو مأذونا له فيه.

6- أن يكون المبيع معلوما للطرفين برؤية أو وصف.

البيوع المنهي عنها

أ- بيع الخمر ب- بيع الخنزير

ج- بيع الميتة د- بيع الأصنام

هـ- بيع الكلب و- بيع الدّم

ح- بيع الرجل على بيع أخيه، وشرائه على شرائه(1)

ط- النجش. ي- بيع المزابنة(2)

ك- بيع ما فيه غرر، كالمنابذة، والملامسة، وبيع الحصاة، وبيع ما في بطون الأنعام، وبيع اللبن في الضرع.

ل- البيع الذي يتوصل إلى محرم.

م- بيع ما ليس عنده ن- بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

---

(1)مثال البيع على البيع: أن يتراضى المتابيعان على ثمن سلعة، فيجيئ آخر فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن، ومثال الشراء على شراء أخيه: أن يجيئ إنسان إلى البائع في زمن الخيار فيأمره بفسخ العقد ليشتريه بأكثر من ثمنه.

(2) المزابنة: هي بيع ثمرالنخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا. لما في ذلك من الربا لجهالة مقدار المبيع.

الربا

1- وهو: الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا. أو تأخير القبض فيما يجب التقابض من الربويات.

2- وحكمه حرام بالنص والاجماع.

3- وأنواعه ثلاثة:

أ- ربا الفضل: وهو: أن يبيع جنسا ربويا بجنسه مع زيادة.

4- والأصناف الربوية ستة:-

أ- الذهب ب- الفضة ج- البر د- الشعير هـ- التمر و- الملح.

5- وإذا اتفقت هذه الأصناف وجب التقابض والتماثل.

6- وإذا اختلفت جاز التفاضل وحرمت النسيئة.

ب- ربا النسيئة: وهي: بيع جنسين ربويين لم يحصل التقابض فيهما، سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين مختلفين.

ج- ربا الديون: وهو ربا الجاهلية، وهو على نوعين:-

أ- الزيادة في الدين عند حلول أجله . ب- القرض بفائدة مشروطة في أصل العقد.

7- فكل قرض جر نفعا فهو ربا.

الخيار

1- وهُوَ أن يكون للمتعاقدين أو لأحدهما حق فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ امْضَائِهِ

2- والخيار في البيع على أنوع:-

أ- خيار المجلس: وهو: أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الحق في امضاء العقد أو ردِّه ماداما في المجلس ولم يتفرقا.

ب- خيار الشرط: وهو: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه حق فسخ العقد أو امضائه في مدة معينة.

ج- خيار العيب: وهو: أن يكون للمتملك حق فسخ العقد أو امضائه بسبب عيب يوجد في المبيع، مما يُنقص العين، أو القيمة

د- خيار التدليس: وهو: أن يكون في السلعة عيب باطن، أو أن يظهر السلعة على خلاف صورتها، فإذا حصل التدليس فالخيار ثابت.

2- والأصل في البيع أن يكون سليما من العيوب.

3- من باع سلعة ولم يبين عيبها فهو آثم.

بيع الثمار

1- لايجوز بيع الثمار قبل أن تخلق بالاجماع. لأنَّهَا مَعْدومَةٌ .
وبيعُ المِعدُومِ غيرُ جائزٍ للغَرَرِ .

2- ويجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع الأصل بالاجماع.

3- ويجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع والإنتفاع به.

4- ولا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية.

5- ولايجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه.

6- بدو الصلاح في الثمار يكون، باللون، وبالطعم، وبصلاحية الأكل، كالبطيخ والشمام.

7- ويحرم بيع الثمار لمدة أعوام، وهو بيع المعاومة.

السلم

1- وهو تعجيل الثمن في مجلس العقد، وتأجيل المثمن.

2- وهو جائز بالنص والاجماع.

3- ويشترط لصحته:-

أ- أن يكون رأس المال مدفوعا في المجلس.

ب- أن يكون الشئ المبيع موصوفا بوصف لا يدخل فيه الجهالة والغرر.

ج- أن يكون الجنس والنوع معلوما، والكيل معلوما، وزمن التسليم معلوما.

4- وكل جنسين جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، جاز السلم فيهما، وكل جنسين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، لم يجز السلم فيهما.

الإجارة

1- وهو عقد على منفعةٍ مباحة معلومة

2- وهو مشروع بالنص والاجماع

3- متى صح عقد الاجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة. وثبت للمؤجر ملك الأجرة

4- ويشترط لصحة الاجارة الشروط الآتية:

أ-رضا العاقدين

ب-معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة

ج-أن تكون المنفعة مباحة

د-القدرة على تسليم العين المستأجرة

5- والإجارة على نوعين

النوع الأول : أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة

النوع الثاني : أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم

6- وتجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك

7- وكل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي.

الرهن :-

1- وهوجعلُ عين لها قيمة ماليةٌ وثِيقةً على دينٍ يُستوفَى منهَا عندَ تَعَذُّرِ وفائِهِ

2-وهو جائز بالنص والاجماع

3- وهو مشروع في الحضر والسفر.

4- وشروط الرهن ثلاثة:-

أ- أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلا بالغا غير محجور من التصرف

ب- أن يكون المرهون عينا يصح بيعه، لأن كل ماجاز بيعه جاز رهنه، ومالا فلا.

ج- قبض الرهن

الحوالة

1- وهي نقل دين من ذمة إلى ذمة بدين مماثل له.

2- وهي مشروعة بالسنة والاجماع.

3- وأركانها ثلاثة:-

أ- محيل: وهو المدين ب – محال: وهو الدائن ج- محال عليه: وهو الذي يقوم بقضاء الدين.

4- وشروطها أربعة:-

أ- إستقرار الدين في ذمة المحال عليه.

ب- تماثل الدينين في الجنس كدراهم بدراهم، والمقدار كمائة ريال بمائة ريال.

ج- رضا المحيل والمحال.

د- أن يكون كل من الحقين معلوما.

5- وإذا أتبع على ملئ فليحتل.

الشركة

1- وهي عقد بينَ اثنينِ فصاعدًا من الإختلاط في رأس المال لتحصيلِ الرِّبحِ

2- وهي مشروعة بالنص والاجماع.

3- وهي نوعان:-

أ- شركة العِنان: وهي: أن يشترك اثنان أو أكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما على نسبة أموالهم.

ب- شركة المضاربة: وهي: أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.

الوكالة

1- وهي: تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

2- وهي مشروعة بالنص والاجماع.

3- وكل ماجاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يُتوكل.

4- ويصح التوكيل في كل ماتدخله النيابة من حقوق الآدميين من :-

أ- العقود: كالبيع، والشراء، والإجارة، والنكاح.

ب- والفسوخ: كالطلاق، والخلع، والعتق.

ومن حقوق الله من العبادات التي تشترط القدرة البدنية لأدائها، كالحج والعمرة، وتفريق الصدقة.

5- ولاتصح الوكالة في العبادات البدنية المحضة، كالصلاة، والصوم، والطهارة من الحدث.

6- والوكيل أمين، فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولايضمن إلاّبالتعدي.

الوديعة

1- وهي العينُ الَّتِي يَضَعُهَا مَالِكُهَا أَوْ نَائِبُهُ عِنْدَ آخَرِ لِيَحْفَظَهَا بلاعوض.

2- وهي مشروعة بالنص والاجماع.

3- وهي مستحبة إذا علم من نفسه بالأمانة والثقة.

4- ويجب على المودَع حفظها في حرز مثلها.

5- ولاضمان على المودَع إذا تلفت إلاّ بالتفريط.

العارية

1- وهي إباحة نفع عين يباح الانتفاح بها مع بقاء عينها بلاعوض.

2- وهي مشروعة بالنص والاجماع.

3- وهي مستحبة لما فيها من التعاون على البر والاحسان.

4- ولاضمان على المستعير إلاّ بالتفريط، أو أن يشترط المعير الضمان.

5- وعلى المستعير المحافظة على العارية وأن لايتساهل بشأنها، وردّها إلى صاحبها إذا انتهت مهنته منها.

الهبة

1- وهي تمليك عَينٍ بلا عِوَضٍ مَعلُومٍ فِي حال الْحَيَاةِ.

2- وهي مستحبة مرغب فيها.

3- ولايحل الرجوع في الهبة، إلاّالوالد فله الرجوع في هبة ولده.

4- ويجب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية.

5- ويستحب قبول الهبة والمكافأة فيها.

الغصب.

1- وهو الإسْتِيلاءُ عَلَى حَقِّ الغَيرِ ظلما وعُدْوَاناً.

2- وهو حرام بالنص والاجماع، وكبيرة من كبائر الذنوب.

3- وعلى الغاصب أن يرد المغصوب إلى صاحبه إن كان باقيا على حاله، وإن كان تالفا ردّ بدله بمثله أو بقيمته، لأن عليه الضمان إذا تلف المغصوب مطلقا.

4- ونماء المغصوب وزيادته للمغصوب منه لأنها نماء ملكه.

5- وإذا غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها، ألزم بقلع الغراس ونقض البناء.

الحجر

1- وهو منع الإنسان من التصرف في ماله.

2- وهو مشروع بالنص والاجماع.

3- وهو على نوعين:

أ- حجر لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، والمريض بالوصية بمازاد على الثلث لمصلحة الورثة.

ب- حجر لمصلحة النفس، كالحجر على الصغير، والسفيه، والمجنون. لئلا يضيعوا أموالهم ويفسدوها.

4- ويجب إنظار المعسر المدين، ويحرم حبسه، وإبراؤه مستحب.

5- ولايحجر على المدين إلاّ إذا كان ماله أقلّ من دينه، وطالب الغرماء الحجر عليه، وجب على الحاكم إجابتهم لئلا يضر بهم.

6- ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع، أجبر الحاكم على وفائه بالحبس والتعزير.

7- من وجد متاعه بعينه عند المفلس فهو أحق به.

8- لايصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر عليه.

9- ويفك الحجر عنهم إذا زال السبب الذي حُجر عليهم لأجله.

المساقاة

1- وهي دفع شجر مغروس معلوم لمن يقوم بسقيه ومصالحه بجزء معلوم من ثمره.

2- وهي ثابتة بالسنة الصحيحة.

3- ويشترط لها:-

أ- أن يكون الشجر المساقي عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة التي لايختلف معها.

ب- أن يكون للعامل أو المالك بجزء معلوم من الثمر، كالنصف، والثلث، والربع.

4- وعلى العامل أن يفعل كل ما فيه صلاح الثمر، من حرث، وسقي، وتلقيح، وإزالة مايضر الشجر والثمر، من أغصان، وأعشاب، ونحوذلك.

5- وعلى المالك: فعل ما يحفظ الشجر، كحفر البئر، وبناء الحيطان، وأدوات الحرث، ونحو ذلك.

المزارعة

1- وهي: دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم من الزرع، كالنصف والثلث، حسب ما يتفقان عليه.

2- وهي ثابتة بالسنة الصحيحة.

3- ويشترط لصحة المزارعة:-

أ- أن يكون العاقدان أهلا للتصرف.

ب- أن تكون الأرض معلومة

ج- أن يكون للعامل أو لصاحب الأرض جزءٌ معلوم مما يخرج من الأرض، كالنصف والثلث والربع.

4- ولا يشترط أن يكون البذر والمؤنة من صاحب الأرض، بل يجوز أن تكون على العامل أو على رب الأرض أو عليهما.

5- ولايجوز اشتراط جانب معين من الزرع لصاحب الأرض أو للعامل.

اللقطة

1- وهي المال الضّائع من صاحبه يلتقطه غيره، ولايعرف مالكه.

2- ولايأخذها إلاّ من عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها.

3- وعلى الملتقط: أن يضبط صفاتها بمعرفة جنسها، وقدرها ونوعها، بحيث إذا جاء من يدعيها وسأله عن صفاتها استطاع أن يعرف هل هو صاحبه أو لا؟

4- وعليه أن يعرّفها حولا كاملا، فإذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها، وجب دفعها إليه.

5- والمال الضائع عن صاحبه له ثلاث حالات:-

أ- أن يكون المال الضائع مما يمتنع بنفسه من صغار السباع، كالإبل، والفرس، والطيور، فهذا لايجوز التقاطه ولايملكه آخذه بتعريف.

ب- أن يكون المال الضائع شيئا تافها لاتتعلق به النفوس، كاللقمة، والتمر، والعصا، ونحو ذلك، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف.

ج- أن يكون المال الضائع من سائر الأموال، كالذهب والنقود، وما لا يمتنع بنفسه، كالغنم، والعجول، والبعير المريض، فهذا جاز التقاطه ويعرفه سنة.

6- ولاتُملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبدا.

الوقف

1- وهو حَبسُ مَالٍ يُمكِنُ الإنتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَينِهِ (وصرف منافعه في سبيل الله)

2- وهو قربة ومستحب ومرغب فيه.

3- ويشترط لصحة الوقف:-

أ- أن يكون الواقف أهلا للتصرف

ب- أن يكون الموقوف ممايتنفع به مع بقاء عينه

ج- أن يكون الموقوف معينا

د- أن يكون الوقف على جهة بر.

4- وينعقد الوقف بأحد أمرين:-

أ- الفعل الدال على الوقف كبناء مسجد

ب- القول الدال على الوقف، كأن يقول وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا

5- وإذا لزم الوقف، لايجوز بيعه ولا هبته ولاينقل من مكانه ولا التصرف فيه بأي شئ يزيل وقفيته.

6- ويجب العمل بشرط الواقف إذا كان لايخالف الشرع.

النكاح

1- وهو عقد بين الزوجين يحل به الوطئ

2- وهو مشروع بالنص والاجماع

3- وهو مستحب مرغب فيه، و من آكد سنن المرسلين.

4- وله ركنان :

أ- الزوجان. ب- الإيجاب (وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه) والقبول (وهو اللفظ الصارد من الزوج أو من يقوم مقامه)

5- وشروطه ثلاثة:-

أ- رضا الزوجين. ب- الولي ج- الشاهدان. ولابد أن يكونا عدلين.

6- ولابد من تعيين الزوجة بما يميزها عن غيرها بإسم، أو بوصف، أو بإشارة.

7- (وتنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه.

8- والأفضل أن تكون المرأة بكرا، ودودا ولودا.

9- وعلى ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح.

10- ويشرع له النظر إلى مايدعو إلى نكاحها قبل أن يخطبها.

11- ولايحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه ، ولاخطبة المعتدة من طلاق رجعي.

12- التهنئة مستحبة وهي أن يقول:[بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير]

13- ويستحب إعلان النكاح، والضرب بالدف.

14- ولايحل التزوج بأكثر من أربع

15- والوليمة واجبة على الزوج بحسب قدرته، والأفضل أن لاتقل عن شاة.

16- ولايجوز الإسراف في الوليمة.

الصداق

1- وهو المال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح أو ما ألحق به في مقابلة الاستمتاع بها

2- وهو واجب بالنص والاجماع، وملك للمرأة لايحل لأحد أن يأخذ منها شيئا إلاّبرضاها.

3- ولاحد لأقله ولا لأكثره، والأفضل أن يكون خفيفا سهلا.

4- ويستحب تسمية الصداق وتحديده في العقد، قطعا للنزاع.

5- ويجوز تعجيله وتأخيره، بحسب ما يتفقان عليه.

6- ويجب لها مهر المثل إن لم يسم لها مهرا.

7- ويثبت لها المهر كاملا إذا دخل بهاالزوج، أو مات بعد العقد وقبل الدخول.

8- ويثبت لها نصف المهر، إذا طلقها قبل الدخول.

الأنكحة المحرمة

1- وهي على أنواع ثلاثة.

2- نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو على من له الولاية عليه، على أن يزوجه الآخر ابنته أو على من له الولاية عليه، ولامهر بينهما.

3- نكاح التحليل: وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا، ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول.

4- نكاح المتعة: وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، كشهر أو سنة أو أكثر.

المحرمات في النكاح

1- المحرمات في النكاح قسمان:

أ- قسم يحرم إلى الأبد ب- وقسم يحرم إلى أمد.

2- وأسباب التحريم المؤبد أربعة:

أ- النسب ب- المصاهرة ج- الرضاع. د- الملاعنة.

3- والمحرمات بالنسب سبعة وهن:

أ- الأمهات وإن علون. ب- البنات وإن نزلن.

ج- والأخوات مطلقا. د- بنات الأخوات.

هـ- بنات الإخوة. و- العمات.

ز- الخالات.

4- والمحرمات بالمصاهرة أربعة وهن:

أ- أمهات الزوجات وإن علون.

ب- زوجات الآباء والأجداد وإن علون

ج- زوجات الأبناء وإن نزلن. فهؤلاء الثلاثة محرمات بمجرد العقد.

د- بنات الزوجات وإن نزلن إذا دخل بالأم.

5- ويحرم بالرضاع مايحرم بالنسب من الأقسام السابقة، فكل امرأة حرمت بالنسب يحرم مثلها بالرضاع.

6- والملاعنة على الملاعن: تحرم عليه تحريما مؤبدا.

7- المحرمات إلى أمد وهن:

أ- الجمع بين الأختين ب- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

ج- زوجة الغير ومعتدته حتى تنقضي عدتها. د- المحرمة بنسك حتى تحل

هـ-المطلقة ثلاثا لاتحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره.

و- الخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات. ز- الزانية حتى تتوب .

8- وما عدا هؤلاء فهو حلال

حقوق الزوجين

1- جعل الشارع الحكيم لكل من الزوجين حقوقا على الآخر

2- فحقوق الزوجة على الزوج:-

أ- حسن العشرة ب- النفقة والسكنى ج- الصبر على أذاها، والعفو عما يكون منها من زلات د- أن يأذن لها الخروج من البيت إذا احتاجت إليه.

هـ- أن يعدل بينها وبين زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة في الطعام واللباس والسكن والمبيت.

و- أن يكتم سرها ولا يفشي عيبها

3- وحقوق الزوج على الزوجة:-

أ- الطاعة في المعروف ب- أن لاتخرج من بيته إلاّ بإذنه ج- أن لاتصوم إلاّ بإذنه

د- أن لاتأذن لأحد في بيته إلاّ بإذنه. هـ- أن تحفظ ماله ولاتنفق إلاّ بإذنه.

و- أن لا تفشي سره وسر بيته ز- أن تحسن القيام على تربية أولادها منه

ح- أن تتجمل له وتتزين، وأن لايرى منها شيئا يكرهه.

الطلاق

1- وهوحَلُّ عُقْدَةِ التَّزْوِيجِ وإنهاء العلاقة الزوجية

2- وهو مشروع بالنص والاجماع،

3- ويصح الطلاق من الزوج البالغ العاقل المختار، أو وكيله.

4- وينقسم الطلاق إلى قسمين:

أ- سني: وهو أن يطلق إمرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل. وهذا الطلاق هو الموافق للشرع

ب- بدعي: وهو أن يطلق إمرأته وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. أو أن يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو مجلس واحد. وهذا الطلاق حرام وفاعله آثم.

5- وألفاظه تنقسم إلى قسمين:

أ- صريح: وهو اللفظ الذي يدل على الطلاق ولا يحتمل غيره. مثل الطلاق وما تصرف منه، مثل (أنت طالق) أو (طلقتك) أو (أنت مطلقة)

ب- وكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره. مثل أن يقول لها:(أنت حرة) أو (الحقي بأهلك) ونحوه، وهذا لايقع به الطلاق إلاّ بالنية.

6- وينقسم الطلاق أيضا باعتبار أثره إلى ثلاثة أقسام:-

أ- رجعي. ب- بائن صغرى. ج- بائن كبرى.

7- والخلغ: هو فراق الرجل زوجته بعوض يأخذه منها.

8- وهو فسخ لا رجعة فيه. ولا ينقص به عدد الطلاقات.

9- والعدة فيه حيضة واحدة.

العدة

1- وهي مدة تتربص فيها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها

2- وهي مشروعة بالنص والاجماع

3- وأنواعهاثلاثة:-

أ- عدة المتوفى عنها زوجها، وهي: **1-** إما أن تكون حاملا فعدتها بوضع حملها، **2-**وإما أن تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر، سواء دخل بها أم لم يدخل بها.

ب- عدة المطلقة المدخول بها، وهي: **1-** إما أن تكون حاملا فعدتها بوضع حملها. **2-** وإما أن تكون حائضة، فعدتها ثلاث حيض، **3-** وإما أن تكون آيسة لصغر أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر.

ج- و المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها.

4- وأقل الحمل ستة أشهر، وغالبه تسعة أشهر، وأكثره لاحد له.

5- ويجب على المتوفى عنها زوجها ترك الزينة، والطيب، ولبس الحلي، والكحل، والخضاب، وغير ذلك حتى تنقضي عدتها.

6- والمطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة.

الظهار

1- وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي.

2- وهو حرام وقول منكر وفاعله آثم.

3- ويصح الظهار من الزوج المسلم العاقل البالغ لزوجته.

4- وتحرم عليه زوجته التي ظاهر منها، فلا يطؤها حتى يكفر.

5- والكفارة تجب على الترتيب:

أ- عتق رقبة ب- صيام شهرين متتابعين، ج- إطعام ستين مسكينا.

الإيلاء

1- وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر.

2- وحكمه حرام

3- وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح منه الطلاق.

4- ولا يصح الإيلاء من زوج عاجز عن الوطء عجزا حسيا.

5- ويترتب عليه:-

أ- إن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي الأجل الذي سماه.

ب- والأولى ان يكفر عن يمينه ويطأها.

ج- وإن وطأ زوجته قبل انقضاء أربعة أشهر، لزمه كفار يمين.
د- وإن مضت أربعة أشهر ولم يطأ زوجته، فإنه يوقف ويؤمر بالرجوع أو بالطلاق.

اللعان

1- وهو: شهادات أربع، مؤكدات بالأيمان من الزوجين، مقرونة بلعن من الزوج، وغضب من الزوجة.
2- وهو مشروع بالنص والاجماع.
3- وأسبابه إثنان:-
أ- أن يقذف الرجل زوجته بالزنا وليس عنده بينة، ولم تقر هي على ما قذفها به.
ب- أن ينفي ولدها أو حملها منه.
4- ويشترط لصحة اللعان:-
أ- أن يكون بين زوجين مكلفين. ب- أن يرميها بصريح الزنا.
ج- أن تكذبه الزوجة ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان.
د- أن يكون أمام الحاكم أو نائبه.
5- وصفة اللعان:-

أ- أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إنها لزانية ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

ب- ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه من الكاذبين وتقول في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

6- وإذا تم اللعان :-

أ- سقط عنه الحد ب- واندرأ عنها العذاب ج- وثبت الفرقة بينهما تفريقا مؤبدا.

د- وانتفى الولد الذي ذكر في اللعان

هـ- ويلتحق الولد بالملاعنة.

الفرائض

1- وهو النصيب المقدر في الشرع للوارث.

2- وهو مشروع بالنص والإجماع.

3- أسباب الإرث ثلاثة:-

أ- النسب ب- النكاح ج- الولاء.

4- موانع الإرث ثلاثة:-

أ- القتل ب- اختلاف الدين ج- الرق.

5- الوارثون من الرجال عشرة:-

أ- الإبن ب- ابن الإبن وإن سفل ج-الأب

د- الجد أبو الأب وإن علا هـ- الأخ مطلقا، سواء كان شقيقا، أو لأب، أو لأم. و- ابن الأخ لغير أم.

ز- العم لغير أم. ج- ابن العم الشقيق، وابن العم لأب.

ط- الزوج ي- صاحب الولاء، وهو المعتِقُ.

6- الوارثات من النساء سبع:-

أ- البنت ب- بنت الإبن وإن نزل أبوها.

ج- الأم. د- الجدة من قبل الأم، أو الأب وإن علت.

هـ- الأخت مطلقا سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم. و- الزوجة.

ز- المعتِقَةُ.

7- والفروض المقدرة في كتاب الله ستة:-

أ- النصف، وهو فرض خمسة:

1- الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد.

2- البنت . **3-** بنت الإبن. **4-** الأخت الشقيقة،

5- الأخت لأب.

ب- الربع، وهو فرض اثنين:-

1- الزوج إن كان للزوجة ولد. **2-** الزوجة أو الزوجات إن لم يكن للزوج ولد.

ج- الثمن، وهو فرض واحد:-

1- الزوجة، أو الزوجات، إن كان للزوج ولد.

د- الثلثان، وهو فرض أربعة:-

1- البنتان فأكثر. **2-** بنتا الإبن فأكثر.

3- الأختان الشقيقتان فأكثر.

4- الأختان لأب فأكثر.

هـ- الثلث، وهو فرض اثنين:-

1- الأم إذا لم تحجب. **2-** الإثنان فأكثر من الإخوة والأخوات لأم.

و- السدس، وهو فرض سبعة:-

1- الأم مع الولد أو الإخوة. **2-** الأب مع الولد.

3- الجد عند عدم الأب **4-** الجدة عند عدم الأم.

5- بنت الإبن مع البنت من أولاد الميت.

6- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة.

7- الأخ من الأم، أو الأخت من الأم.

اليمين

1- وهي: توكيد الأمر بذكر اسم أو صفة لله تعالى.

2- ولا تنعقد اليمين إلاّ بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته.

3- والحلف بغير الله شرك.

4- وتنقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام:-

أ- اليمين اللغو: وهي ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد ولا يريد به يمينا. كقوله لا والله وبلى والله، أو والله لتأكلن، وحكم هذا اليمين لا كفارة فيها ولا مؤاخذة عليه.

ب- اليمين الغموس: وهي أن يحلف على أمر ماض كاذبا عالما. وهي من كبائر الذنوب وحكمها لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفَّر، ويجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق.

ج- اليمين المنعقدة: و هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. وحكمها وجوب الكفارة فيها عند الحنث.

ويشترط وجوب الكفارة فيها:-

أ- العقل ب- البلوغ ج- الإسلام د- الاختيار

هـ- أن لا تكون اليمين على أمر محرم و- التلفظ باليمين.

5- وكفارة اليمين المنعقدة على التخيير والترتيب: فيتخير بين:-

أ- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم

ب- أو كسوتهم

ج- أو تحرير رقبة.

فإن عجز عن هذه الخصال الثلاثة، صام ثلاثة أيام، ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على الخصال الثلاث السابقة.

6- ومن استثنى في يمينه كما لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاءالله، لم يحنث في يمنيه إذا نقضها.

7- ولا حنث مع النسيان أوالخطأ.

النذر

1- وهو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم بأصل الشرع.

2- والنذر عبادة من العبادات لا يجوز صرفه لغير الله تعالى.

3- وحكمه مكروه، لأن المسلم مطلوب من فعل الخير بدون نذر.

4- ولا بد أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا.

5- وينقسم النذر إلى خمسة أقسام:-

أ- نذر الطاعة: وهو أن ينذر التقرب إلى الله تعالى بفعل طاعة كالصلاة، والصوم، والحج، ونحوها. سواء كان مطلقا أو معلقا على شرط. وحكمه أنه يجب الوفاء به.

ب- نذر المعصية: وهوالتزام ما نهى عنه الشارع كنذر شرب الخمر أو نذر القتل، أو صوم يوم النحر. وحكمه لا يجوز الوفاء به، وتلزمه كفارة اليمين.

ج- نذر المباح: وهو نذر ما لم يرد فيه ترغيب من قبل الشارع، كالأكل والشرب وركوب الدابة والقيام والقعود والنوم، ونحو ذلك . وحكمه لا ينعقد ولا يلزمه شيء.

د- نذر اللجاج: وهو النذر الذي يقع في حال الخصومة والغضب، كأن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي صيام شهر. وحكمه أنه يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين.

هـ- النذر المطلق: وهو أن يلتزم قربة ما لله تعالى كأن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا. وحكمه أنه يجب عليه كفارة يمين.

6- ومن نذر ثم مات قبل أن يقضيه قضاه عنه وليه.

الأطعمة

1- وهو كل ما يؤكل أو يُشرب.

2- والأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلاّ ما حرمه الشارع الحكيم.

3- والأطعمة المباحة على نوعين:

أ- حيوانات ب- نباتات

4- والحيوانات على نوعين:

أ- حيوانات لا تعيش إلاّ في البحر، وهو السمك بكل أنواعه وأسمائه، فهو حلال حتى ميتته.

ب- حيوانات تعيش في البر، وهي مباحة إلاّ أنواعا منها حرمها الشارع، وهي ستة أنواع:-

أ- ما حرم الشارع بعينه، كالحمر الأهلية،والخنزير، والجلالة . قبل الاستحالة . وهي التي أكثر علفها النجاسة.

ب- ما جعل الشارع له حدا وضابطا: كمن له ناب من السباع أو مخلب من الطير.

ج- ما تولد من مأكول وغير مأكول: كالبغال.

د- ما يستخبث أكله: كالفأرة والحية والعقرب والحشرات كلها.

هـ- ما يأكل الجيف: كالغراب

و- ما أمر الشارع بقتله كالفواسق الخمس، أو نهى عن قتله. كالنملة والنحلة والهدهد والصرد.

5- والنباتات كلها حلال إلاّ ما فيها مضرة للبدن والنفس، كالسم والحشيشة.

6- ويحرم الطعام النجس، كالميتة والدم والبول والرجيع. وكذلك يحرم المتنجس، وهو الطعام الذي وقعت فيه النجاسة.

7- وكل طعام طاهر لا مضر فيه، فهو مباح.

8- وللمضطر الذي يخاف التلف في نفسه أن يأكل من الميتة والحيوانات المحرمة ما يسد رمقه.

الذكاة

1- وهو ذبح الحيوان المأكول البري أو نحره بقطع حلقومه. وهو مجرى النفس. أو مريئه. وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق.

2- ولا يحل شيء من الحيوان إلاّ بالتذكية ما عدا السمك والجراد.

3- ويشترط لصحة الذكاة أربعة شروط:-

أ- أن يكون الذابح عاقلا مسلما أوكتابيا سواء كان ذكرا أو أنثى.

ب- أن تكون آلة الذبح محددة تنهر الدم بحده، كالسكين والسيف، ليس السن والظفر.

ج- أن يقطع الحلقوم والمريء.

د- أن يقول الذابح عند الذبح بسم الله.

4- ولا يجوز الذبح لغير الله عز وجل.

5- وذكاة الجنين بذكاة أمه، إلاّ أن يوجد حيا فيذكى.

الأشربة

1- الأصل في الأشربة الحل والإباحة إلاّ ما حرمه الشارع الحكيم.

2- ويحرم من الأشربة:-

أ- ما كان منها ضارا: كالسم

ب- ما كان نجسا: كالدم المسفوح والبول. أو كان متنجسا، كالمائع إذا وقعت فيه نجاسة.

د- ما كان مسكرا ، كالخمر وغيره. لأن كل مسكر حرام.

الصيد

1- وهو: اقتناص حيوان حلال متوحش غير مملوك.

2- والصيد نوعان

أ- بحري ب- بري

3- والبحري جائز في كل حال.

4- والبري كذلك جائز إلاّ لمحرم أو في الحرم.

5- ويشترط لصحة الصيد :-

أ- أن يكون الصائد من أهل الذكاة.

ب- وأن يسمي الله عند الإرسال أو الرمي.

ج- أن يكون حلالا فإن كان مُحرماً بحجّ أو عمرة لم يؤكل ما صاده، بل يكون ميتة.

د- أن لا يترتب عليه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم.

ج- أن يرسل الآلة قاصدا للصيد، والآلة نوعان:

1- سلاح: وهو كل ما يجرح من محدد سواء كان سيفا أو سكينا أو سهما أو رصاصا، ويشترط فيه أن يجرح جسم الصيد وينفذ فيه.

2- حيوان جارح: كالكلاب، والطيور التي يصاد بها مثل الصقر والباز. ويشترط فيه أن يكون معلما، ويعرف أنه معلم بثلاثة أمور:-

أ- أن يسترسل إذا أُرسل.

ب- أن ينزجر إذا زجر.

ج- أن لا يأكل شيئا من الصيد إذا قتله حتى يجئ صاحبه إليه.

6- إذا أرسل كلبه على صيد فوجد الصيد ميتا، ووجد مع كلبه كلبا آخر ولم يعرف القاتل، فإنه لا يجوز له الأكل.

7- وإذا رماه بسهمه أو عقره كلبه، ثم وقع في الماء فوجد غريقا حرم أكله، وإذا أصابه السهم فلم يقع في الماء إلاّ بعد أن قتله السهم، فهذا يحل أكله.

8- وإذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة لا يحل أكله إلاّ بذكاته.

الأضحية

1- وهو ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل

2- وهي مشروعة بالنص والاجماع.

3- ولا تجزئ الأضحية إلاّ ببهيمة الأنعام، وهي الإبل أو البقر أو الغنم.

4- ولا بد أن تبلغ السن المحدود شرعا وهي أن تكون جذعة من الضأن وهي ما تم لها سنة، و الثنيّ من غيره، وهي من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر والمعز ما تم له سنتان،.

5- وتجزئ البدنة والبقرة الواحدة عن سبعة، والشاة عن أهل البيت.

6- ولا يجزئ من الأنعام ما فيه عيب كالضعف وقلة اللحم والعرج والمرض والعمى.

7- ووقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق.

8- ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا إذا دخل عشر ذي الحجة إلى ذبح الأضحية.

العقيقة

1- وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى

2- وحكمها واجبة على ولي المولود الذي ينفق عليه

3- ويذبح عن الذكر شاتان متقاربتان في السن وعن الأنثى شاة واحدة.

4- والأفضل أن تكون العقيقة في اليوم السابع من الولادة.

5- ويستحب تسمية الولد في اليوم السابع أيضا.

6- ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة.

الحدود

حدُّ الزنى

1- الزنى: هو الوطء في الفرج في غير نكاح ولا شبهة.

2- وهو محرم بالنص والاجماع، وهو من أكبر الكبائر

3- ويشترط في حدِّ الزنى

أ- أن يكون من صدر منه الفعل:-

*- عاقلا *- بالغا * عالما بالتحريم *- مختارا.

ب- انتفاء الشبهة، سواء كانت الشبهة في العقد، أو في الفعل.

ج- وقوع الزنى منه وقوعا محققا، ويثبت الوقوع بأحد أمرين:-

*- الإقرار بالزنى ويكفي إقرار واحد، وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ أن يصرح بحقيقةِ الْوَطْءِ لِتَزُول التُّهْمَةوَالشُّبْهَةُ *- البينة: وهي شهادة أربعة رجال ذكور عدول أحرار مسلمين، ولابد أن يصفوا الزنى بما يدفع الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم. لتنتفي الشبهة.

4- وحدُّ الزاني المحصن الرجم حتى الموت، رجلا كان أو امرأة.

5- والمحصن الذي يجب رجمه هو: من وطئ في نكاح صحيح، سواء أكان له زوجة عند الزنى أم لم يكن.

6- وحدُّ الزاني غير المحصن ، مائة جلدة وتغريب عام إن كان حرا.

7- وأما العبد أو الأمة فحدهما خمسون جلدة، سواء كانا بكرين أو ثيبين.

8- ولايقيم حد الزنى على الحرِّ إلاّ الإمام أو نائبه، وأما العبد أو الأمة فللسيد إقامة الحد عليهما.

9- واللواط حرام بالنص والإجماع، وهو من أغلظ الفواحش.

10- وحدُّه القتل بكرا كان أو ثيبا.

حدُّ القذف

1- والقذف هو: الرمي بوطئ، أو نفي نسب لآدمي حر عفيف.

2- وحكمه حرام بالنص والاجماع وهو من الكبائر.

3- ويشترط في القاذف:- أن يكون:

أ- عاقلا ب- بالغا ج- مختارا

د- عالما بالتحريم هـ- وأن لايكون أصلا للمقذوف كالأب والجد.

4- ويشترط في المقذوف أن يكون:-

أ- مسلما ب- عاقلا ج- بالغا هـ-حرا

د- عفيفا

5- ويثبت حدُّ القذف بأحد أمرين:-

أ- الإقرار فإذا أقر بالقذف ولو مرة فقد وجب عليه حد القذف.

ب- البينة: وذلك بشهادة رجلين عدلين.

6- وحدُّ القذف للحر ثمانون جلدة. وأما العبد فأربعون جلدة.

7- ويسقط حدُّ القذف في الحالات الآتية:-

أ- عفو المقذوف عن القاذف

ب- أداء اللعان إذا كان القاذف زوجا والمقذوفة الزوجة

ج- إقامة البينة على ثبوت الزنى، أو إقرار المقذوف بذلك .

حد السرقة

1- والسرقة: أخذ مال الغير خفية من حرز مثله بلا شبهة له فيه.

2- وحكمها حرام بالنص والاجماع، وهي من كبائر الذنوب.

3- وأركان السرقة أربعة:-

أ- السارق ب- المسروق منه

ج- المال المسروق د- الأخذ خفية

4- ويشترط للسارق أن يكون:-

1- عاقلا ب- بالغا ج- مختارا

د- عالمابالتحريم د- أن لا تكون هناك شبهة

5- ويشترط للمسروق منه:-

أ- أن يكون المسروق منه معلوما، لأن إقامة الحدِّ تتوقف على دعوى المالك أو وكيله ولا تتحقق الدعوى مع الجهالة.

ب- أن تكون يده صحيحة على المال، بأن يكون مالكا له، أو وكيلا، أو أن المال عنده وديعة، أو إعارة، أو رهن، أو غير ذلك.

ج- أن يكون المسروق منه معصوم المال، بأن يكون مسلما أو ذميا.

6- ويشترط للمال المسروق:-

أ- أن يكون مالا محترما شرعا له قيمة يضمنها .

ب- أن يبلغ نصابا، وهو ربع دينا من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة.

ج- أن يكون المسروق محرزا. والحرز هو الموضع الحصين الذي يُحفظ فيه المال عادة .

7- وتثبت السرقة بأحد ثلاثة أمور:-

أ- الإقرار: ويكفي إقراره مرة واحدة

ب- البينة: وذلك بشهادة رجلين مسلمين عدلين .

ج- القرائن والأمارات الظاهرة التي تدل على أنه سرق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله:" لم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار" إنتهى

8- وحدُّ السارق قطع يده اليمنى من مفصل الكف.

حدُّ الخمر

1- والخمر هي: كل ما أسكر من أي شئ كان قليلا أو كثيرا.

2- وحكمها حرام بالنص والاجماع.

3- ويشترط لإقامة حدِّ الخمر أن يكون الشارب:-

أ- عاقلا ب- بالغا ج- مختارا د- غير مضطر

هـ- عالما بأنه خمر و- عالما بالتحريم.

4- ويثبت حدُّ الخمر بأحد أمرين:-

أ- الإقرار على نفسه ولو مرة واحدة.

ب- البينة: وذلك بشهادة رجلين مسلمين عدلين.

5- وحدُّ شرب الخمر أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ به ثمانين جلدة على وجه التعزير.

حدُّ الحرابة وقطّاع الطرق

1- والحرابة: هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة إعتمادا على القوة مع عدم الغوث. ويقال لهم (قطّاع الطرق)

2- وحكمها حرام بالنص والاجماع وهي من كبائر الذنوب.

3- ويشترط في المحاربين:-

أ- التكليف . البلوغ والعقل .

ب- المجاهرة ج- الغلبة والقهر ولو بالضرب واللكز.

د- الالتزام: بأن يكون مسلما أو ذميا أو مرتدا.

4- وعقوبة المحاربين تنقسم إلى أربعة أقسام:-

أ- فإن قتلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصلبوا حتى يشتهر أمرهم.

ب- وإن قتلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يصلبوا.

ج- وإن أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف.

د- وإن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نُفوا من الأرض

5- فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم عقوبة الحرابة.

حدُّ الرِّدَّة:

1- والردَّةُ: هي الاتيان بما يوجب الرجوع عن دين الإسلام من قول أو فعل أو اعتقاد أو شك.

2- ولا يُحكم على المسلم بالردّة إلاّ إذا توفرت فيه هذه الشروط:-

أ- أن يكون بالغا ب- عاقلا ج- مختارا

د- عالما بالحكم . أي عالما أن هذا القول أو الفعل كفر .

3- وتقع الردَّةُ بواحد من خمسة أشياء:-

أ- الفعل: كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات.

ب- القول: كسبِّ الله تعالى،أوسبِّ دينه، أوسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم.أو نبي من أنبياء الله تعالى. أو الاستهزاء بالله.

ج- الإعتقاد: كالشرك بالله تعالى، أوأن يعتقد أنه لا بعث بعد الموت ولا جنة ولانار، أو أن يعتقد أن الإسلام لا يتلاءم مع الرقيّ الإنساني.

د- الشك: كالشك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الشك في صحة القرآن الكريم، أوالشك في إعجازه.

هـ- الترك: كترك الصلاة والصيام وغيرهما جحودا.

4- وتثبت الردَّةُ بأحد أمرين:-

أ- الإقرار ب- البينة: وذلك بشهادة عدلين.

5- ويستتاب المرتد ويمهل ثلاثة أيام إن رآه الإمام مصلحة.

6- وحدُّ المرتد القتل سواء كان المرتد رجلا أو امرأة وذلك قبل أن يتوب.

7- ويترتب على الردَّة عدّة أمور:-

أ- الحجر التام على جميع أمواله

ب- انقطاع حق التوارث فيما بينه وبين أقاربه.

ج- انقطاع العلاقة الزوجية

د- فقد أهليته للولاية على غيره.

الجنايات

1- الجناية هي التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو دية أو كفارة.

2- وحكمها محرمة بالنص والإجماع.

3- وتنقسم الجناية إلى قسمين:-

أ- جناية على النفس وهي القتل

ب- جناية على ما دون النفس، وهي الإصابة التي لاتزهق الروح، كقطع يد، أو جدع أنف.

الجناية على النفس

1- وتنقسم الجناية على النفس إلى ثلاثة أنواع:-

أ- القتلُ العمدُ ب- القتلُ شبهُ العمد ج- القتلُ الخطأ

2- والقتل العمد هو: أن يقصد المكلف قتل شخص معصوم الدم بما يقتل قطعا أو غالبا.

3- والقتل العمد لا بُدَّ أن تتوفر فيه هذه الشروط:-

أ- القصد بالقتل. ب- أن يكون المقتول آدميا معصوم الدم.
والمعصومون أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.
ج- أن تكون الآلة التي قتله بها مما يقتل غالبا.
4- ويترتب على القتل العمد أربعة أمور:-
أ- القصاص، ب- الدِّية ج- الحرمان من الميراث.
د- الإثم في الآخرة.
5- والقتل شبه العمد هو: أن يقصد المكلف قتل شخص معصوم الدم بما لا يقتل غالبا، كضربه بحجر صغير .
6- وإنما سمي بشبه العمد لأن القاتل قصد الفعل وأخطأ في القتل، فهو متردد بين العمد والخطأ.
7- ويترتب على القتل شبه العمد أربعة أمور:-
أ- الدِّية
ب- الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ج- الإثم
د- الحرمان من الميراث.
8- والقتل الخطأ هو: القتل من غير قصد الإعتداء، لا للفعل ولا للشخص، كأن يرمي صيدا، فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله.

9- والقتل العمد من الصبي والمجنون يُلحق بالخطأ، لأنهما ليس لهما قصد كالمكلف المخطئ.

13- ويترتب على القتل الخطأ أمران:-

أ- الدية على العاقلة. ب- الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

10- وإذا قتل جماعة رجلا خطأ. يلزم كل واحد منهم الكفارة.

القصاص في النفس

1- القصاص هو: أن يُفعل بالجاني كما فعل، إن قَتَل قُتِل، وإن قطع طرفاً قُطِع طرفه

2- وهو مشروع بالنص والإجماع

3- ويشترط في القصاص بالنفس خمسة شروط:-

أ- أن يكون القاتل مكلفا ـ أي بالغا عاقلا ـ.

ب- أن يكون المقتول معصوم الدم.

ج- أن لا يكون القاتل أصلا للمقتول، فلا يقتص من والد بقتل ولده، وولد ولده وإن سفل، بخلاف ما إذا قتل الابنُ أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقا.

د- التكافؤ بين المقتول والقاتل حال جنايته، بأن يساويه في الدين، والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرا. أو حر قتل عبدا، بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم، أو قتل العبد الحر، فإنه يقتص منهما.

هـ- أن يكون متعمدا للقتل، أما إن كان مخطئا فلا قصاص.

4- ويثبت القصاص بأحد أمرين:-

أ- الإقرار، وهو سيد الأدلة. ب- البينة وذلك بشهادة رجلين عدلين.

5- ويشترط في استيفاء القصاص وتنفيذه ثلاثة شروط:-

أ- أن يكون الأولياء المستحقون للقصاص مكلفين. والمستحقون للقصاص هم ورثة المقتول.

ب- أن يتفق أولياء الدم جميعا على استيفاء القصاص فإن عفا بعضهم سقط القصاص.

ج- أن يُؤمن تعدي الضرر لغير الجاني. فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل، لا تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ.لأن قتلها يتعدى إلى الجنين،

مسقطات القصاص:-

1- العفو عن القصاص، بشرط أن يكون العافي عاقلا بالغا.

2- موت الجاني، وذلك لفوات محل القصاص وهو نفس القاتل.

3- الصلح عن القصاص، سواء كان الصلح على الدية أو أكثر منها أو أقل منها.

الجناية على ما دون النفس

1- وتنقسم الجناية على ما دون النفس إلى ثلاثة أنواع:-

أ- الجناية بالجُرح ب- الجناية بالقطع والإبانة.

ج- إبطال المنافع.

2- والجناية بالجُرح الواقعة على البدن على نوعين:-

أ- الْجِرَاحُ الواقعةُ عَلَى الرَّأْسِ والوجهِ، وتُسمَّى الشِّجَاجُ

ب- الْجِرَاحُ الواقعةُ على سائر البَدن .

3- ويقتص بكل جُرح ينتهي إلى عظم، سواء في الرأس أو البدن. وما لا ينتهي إلى عظم، فلا يجوز القصاص فيه. وإنما تجب فيه الدية.

4- والجناية بقطع الأطراف، يجب فيها القصاص إذا توفرت فيه الشروط.

5- والأطراف هي اليدان والرجلان، و يجري مجراها الأصبع، والأنف والعين والأذن، والشفَة والسن، والشعر والجفن ونحوها.

6- وإبطال المنافع، تجب فيها الدية.

7- والجناية على ما دون النفس، إما أن تكون عمدا فيجب فيها القصاص، أو الدية، أو الأرش.

وإما أن تكون خطأ: فيجب فيها الدية، أو الأرش(1)

---

(1) والأرش نوعان: مقدر وغير مقدر. والمقدر: هو ما حدد الشرع له نوعاً ومقداراً معلوماً كأرش اليد والعين. وغير المقدر: هو مالم يقدر له الشرع مقداراً معيناً، وترك أمر تقديره للقاضي. ويسمى حكومة عدل. والقاعدة فيها: أن ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس، وليس له أرش مقدر: فيه الحكومة وعلى هذا تطلق الدية على بدل النفس أو ما في حكمها، والأرش على دية العضو." " الفقه الاسلامي وأدلته" لوهبة الزحيلي.

القصاص على ما دون النفس.

1- ويشترط في القصاص على ما دون النفس الشروط الآتية:-

أ- أن يكون الفعل عمدا. ب- أن يكون الجاني بالغا عاقلا.

ج- أن يكون المجني عليه معصوم الدم.

د- أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني.في الدين والحرية.

هـ- أن لا يكون الجاني أصلا للمجني عليه (كالأب والجد)

و- المماثلة في المحل والاسم، فلا يؤخذ اليد إلاّ باليد، ولا الرجل إلاّ بالرجل، ولا اليمنى إلاّ باليمنى، ولا الخنصر إلاّ بالخنصر.

ز- الأمن من الحيف . اي الجور والظلم . بأن يكون القطع من مفصل ، أو يكون له حدٌّ ينتهي إليه.

فإن كان القطع من غير مفصل، أو لم يكن له حدٌّ ينتهي إليه، فلا قصاص فيه. وإنما تجب الدية في هذه الحالة.

ح- تماثل العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا العين السليمة بالعين العوراء، ويجوز العكس، فتقطع اليد الشلاء باليد الصحيحة.

2- إِذَا كانت الجنايةُ على ما دُون النَّفْسِ خطأً ، أَو لَمْ تتوفَّر فيها الشُّروط الْمُوجِبَةُ للقصاص، تجبُ فيها الدِّيَةُ ، أَوْ حُكومةُ عدل.

3- وكذلك لا قصاص ولا دية إذا كانت الجناية بسبب المجني عليه.

4- ولا يجوز في العضو والجُرح قبل برئه.

الدِّيات

1- الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية على النفس أو ما دونها، وتؤدَّى إلى المجني عليه، أو وليه.

2- وهي مشروعة بالنص والاجماع.

3- وتجب الدِّية على كل من جنى على إنسان معصوم. 4- والأصل في الدية الإبل.

5- وتنقسم الدية إلى قسمين:-

أ- دية النفس ب- دية على ما دون النفس.

دية النفس

1- ودية النفس: هي التي في مقابل إزهاق للنفس.

2- وتنقسم إلى قسمين:-

أ- دية مغلظة، وهي دية العمد وشبه العمد.

ب- دية مخففة، وهي دية القتل الخطأ.

3- ودية العمد وشبه العمد تُقسم أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، أي حوامل.

4- والفرق بين دية العمد وشبه العمد هو:-

أ- أن دية العمد حالة لا تؤجل، ودية شبه العمد، مؤجلة في ثلاث سنين.

ب- أن دية العمد في مال الجاني، ودية شبه العمد على العاقلة، وهم العصبة.

5- ودية الخطأ تقسم أخماسا، وهي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون حذعة، وعشرون ابن لبون ذكور.

6- ودية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.

7- ودية الذكر الحر المسلم مائة من الإبل، ودية الأنثى الحرة المسلمة نصف دية الذكر الحر المسلم.

8- ودية الذمي والمستأمن والمعاهد نصف دية المسلم.

الدية فيما دون النفس

1- و مُوجِبَاتُ الدِّيَةِ فِي الاِعْتِدَاءِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:-

أ- قطع الأطراف ب- إبطال المنافع ج- الشجاج والجروح.

2- وينقسم قطع الأطراف والأعضاء إلى خمسة أنواع:

أ- نوع لا نظير له في البدن: كالأنف، واللسان، والذكر، والصلب إذا انقطع المني. ففيه دية كاملة.

ب- نوع في البدن منه إثنان: كاليدين، والعينين، والأذنين، والشفتين، والحاجبين، والثديين، والخصيتين، فإذا ذهب واحد منها ففيه نصف الدية، وإذا ذهب الإثنان ففيه الدية كاملة.

ج- نوع في البدن منه أربعة: كأشفار العينين ـ أي حروف الأجفان) ففيها دية كاملة، وفي الواحد منها ربع الدية.

د- نوع في البدن منه عَشرة: كأصابع اليدين والرجلين، ففي كل أصبع عُشر الدية،

هـ- نوع في البدن أكثر من عشرة. كالأسنان. ففي كل سن نصف عُشر الدية، وهو خمس من الإبل.

3- والأصل في دية المنافع، أنه إذا ذهبت منفعة بسبب الجناية، أو أزالت جمالاً مقصوداً في الآدمي، يجب فيها دية كاملة.

4- ومن المنافع: العقل، السمع البصر، الشم، الذوق، الكلام، اللمس، الجماع، إمناء الذكر، الحبل للمرأة، المشي، الشعور، وهي أربعة أنواع:-

أ- شعر الرأس ب- شعر اللحية ج- شعرالحاجبين

د- شعر أهداب العينين. ففي كل واحد من هذه الشعور كمال الدية.

5- والشجاج وهي الإصابة التي تقع في الرأس والوجه إما أن يكون لها أرش مقدر أو غير مقدر.

6- والشجاج التي لها أرش مقدر خمسة أنواع:-

أ- الموضحة، وهي الَّتِي تُوضِحُ العظمَ . أي تظهره وَتَكشِفهُ . وفيها خمس من الإبل.

ب- الْهَاشِمَةُ : وهي الَّتِي توضح العظمَ وَتَكسِرُهُ، وفيها عشر من الإبل

ج- الْمُنَقِّلَةُ : وهي الَّتِي تَنقُل العظمَ بعد كَسرِهِ . أي تحوله عن مكانه . وفيها خمس عشرة من الإبل.

د- المأمومة: . ويقال الآمة . وهي الَّتِي تَصِل إِلى أُمِّ الدِّمَاغِ. وهي الجلدة التي فيها الدماغ وفيها ثلث الدية.

هـ- الدَّامِغَةُ : وهي الَّتِي تَخرِقُ الجلدة الَّتِي تَجمعُ الدِّماغَ وتصل إِلَى الدِّماغ، وفيها ثلث الدية.

7- وما عدا ذلك من الشجاج ففيها حكومة عدل يجتهد الحاكم في تقديريها.

8- والجروح . وهي الإصابة التي تقع في البدن . على نوعين:-

أ- جائفة: وهي التي تصل إِلى الجوف من البَطْن، أَو الظَهر، أَو الصدر، أو الجنب، أو غير ذلك، وفيها ثلث الدية. وإن نَفَذَتْ مِنْ جَانِبٍ لِآخَرَ فهما جائفتان، وفيهما ثلثا الدية.

ب- غير جائفة: . وهي ما عدا الجائفة . وفيها حكومة عدل.

9- والقاعدة في الحكومة هي: أن ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس، وليس له أرش مقدر: فيه الحكومة.

الجهاد

1- الجهاد هو قِتَال مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ بَعْدَ دَعْوَتِهِ لِلإِسْلاَمِ وَإِبَائِهِ ، إِعْلاَءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ.

2- وهو مشروع بالنص والإجماع.

3- ويطلق الجهاد على:-

أ- جهاد النفس. ب- جهاد المنافقين ج- جهاد الفساق.

4- وحكمه فرض كفاية، إلاّ في حالات أربعة يكون الجهاد فيها فرض عين وهي:-

أ- إذا التَقَى الزَّحفان ، وتقابل الصَّفَّان ، حَرُمَ على من حضر الاِنصراف ، وتَعَيَّنَ عليه المقامُ.

ب- إذا نزل العدوُّ ببلد تعين على أهله القتال دفاعاً عن البلد.

ج- إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النَّفير معه إلاَّ من له عذر قاطع.

د- إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة.

5- وشروط الجهاد على نوعين:-

أ- شروط تتعلق بالمجاهدين، وهي:-

أ- الإسلام ب- العقل ج- البلوغ د- الحرية هـ- الذكورية و- السلامة من الضرر. ز- القدرة والاستطاعة. ح- رضا الوالدين. ط- إذن ولي الأمر.

ب- وشروط تتعلق بالمقاتلين، وهي:-

أ- أن لا يكون المقاتلون مستأمنين، أو معاهدين، أو من أهل الذمة.

ب- إبلاغهم الدعوة الإسلامية وتعريفهم بالإسلام وبيان حقيقته وأهدافه.

6- ولا يجوز قتل امرأة أو صبي أو مجنون أو شيخ هرم، أو أعمى، أو راهب في صومعته، والعَجَزة عن القتال،والفلاحين في حرثهم إلا إذا قاتلوا بقول أو فعل أو رأي أو إمداد بمال،

7- والعمليات الإنتحارية والتفجيرية ليست من الجهاد في شئ، بل يعود ضرره على الإسلام والمسلمين.

7- والغنيمة هي ما أخذ من أموال الحرب قهرا بقتال.

8- ويُقسم الغنيمة خمسة أقسام متساوية.

9- الْخُمُسُ الأَوَّل يُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ :-

أ- سهم لله تعالى و لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويصرف بعد وفات رسول الله في مصالح المسلمين. ب- سهم لذوي القربى.

ج- سهم لليتامى

د- سهم لأبناء السبيل. هـ- سهم للمساكين.

10- وأربعة الأخماس الباقية يُقسم على المقاتلين، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم.

11- والفئ: هو ما أخذ من الكفار من غير قتال.

12- ويصرف في مصالح المسلمين.

13- وأسرى الحرب على نوعين:-

أ- نوع يكون رقيقا بنفس السبي، وهم النساء والصبيان.

ب- نوع لا يكون رقيقا بنفس السبي، وهم الرجال البالغون.

والإمام مخير فيهم بين أحد أمور أربعة:-

أ- القتل ب- الاسترقاق ج- المن د- الفداء.

القضاء

1- القضاء هو: فصل الخصومات وقطع المنَازعات، بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام.

2- وهو مشروع بالنص والإجماع.

3- وحكمه واجب كفائي، ويجب على الإمام أن يعين القضاة حسب المصلحة والحاجة التي تدعو إلى ذلك.

4- ويشترط في القاضي أن يكون:-

أ- مسلما ب- عاقلا ج- بالغا د- حرا

هـ- ذكرا و- سميعا ز- متكلما ح- عادلا

ط- عالما مجتهدا.

5- وعلى القاضي:-

أ- أن يعدل بين الخصمين في نظره، ولفظه، ومجلسه، والدخول عليه.

ب- أن يشاور الفقهاء فيما يشكل عليه إن أمكن.

ج- أن يتخلق بالأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة.

6- ويحرم عليه:-

أ- الحكم وهو غضبان. ب- أخذ الرشوة والهدية.

الدعاوي والبينات

1- الدعاوي جمع دعوى، وهي إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره أو في ذمته، عند الحاكم. والبينات: جمع بينة، وهي ما يُبَيِّنُ الحق ويُظهره.

2- والمدعي: هو الذي يطالب الشئ من الغير، والمدعى عليه، هو المنكر لذلك.

3- وطرق إثبات الدعوى أربعة:-

أ- الإقرار ب- الشهادة ج- اليمين د- القرينة

4- والإقرار هو: إخبار عن حق ثابت للغير على نفسه.

5- وهو مشروع بالنص والإجماع. وهو من أقوى البيانات.

6- والحكم به واجب، إذا كان المقِرُّ ملكفا مختارا.

7- والشهادة هي: إخبار الإنسان بما علمه لغيره على آخر.

8- وهي مشروعة بالنص والإجماع.

9- وتحمُّل الشهادة فرض كفاية، وأداؤها فرض عين إذا دُعي لذلك.

10- يشترط في قبول الشهادة الشروط الاتية:-

أ- الإسلام. ب- العقل. ج- البلوغ. د- العدل.

هـ- عدم التهمة.

11- الحقوق المشهود بها نوعان:-

أ- حق الله تعالى . ب- حق الآدمي.

12- وحق الله تعالى لا تقبل فيها شهادة النساء. وهو على ثلاثة انواع:-

أ- نوع لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود، وهو الزنا

ب- ونوع يقبل فيه رجلان اثنان، وهو ما سوى الزنا من الحدود.

ج- ونوع يقبل فيه شهادة رجل واحد، وهو هلال رمضان.

13- وحق الآدمي على ثلاثة أنواع:-

أ- نوع لا يقبل فيه إلاّ شهادة رجلين، وهو مالا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق، والإسلام، والردة.

ب- ونوع يقبل فيه شاهدان رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال، كالبيع، والإجارة، والرهن.

ج- ونوع يقبل فيه شهادة رجلين، أو شهادة رجل وامرأتين، أو أربع نسوة، وهو مالا يطلع عليه الرجال غالبا، كالرضاع، والولادة، وعيوب النساء.

14- واليمين القضائية هي: تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته.

15- وتكون اليمين في حق الآدمي فقط، ولا تكون في حق الله تعالى.

16- وإذا عجز المدعي عن تقديم البينة، وأنكر المدعى عليه، فليس للمدعي إلاّ يمين المدعى عليه.

17- واليمين على ثلاثة أنواع:-

أ- يمين الشاهد: وهي اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان إلى صدقه وأنه يشهد بالحق.

ب- يمين المدعى عليه:وتسمى اليمين الأصلية وهي التي يحلفها المدعى عليه بطلب القاضي.

ج- يمين المدعي: وهي التي يثبت بها المدعي حقه ولا يجد إلاّ شاهدا واحدا.

18- ويحكم القاضي بالقرائن الظاهر إذا بلغت حدَّ اليقين.

العتق

1- العتق هو تحرير الرَّقبة وتخليصُها من الرِّقِّ

2- وهو مشروع بالنص والإجماع. وهو من أفضل القربات إلى الله تعالى.

3- ويحصل العتق بأحد خمسة أمور:-

أ- التقرب إلى الله تعالى من غير إيجاب.

ب- النذر والكفارات

ج- القرابة. كمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ

د- المثلة بالعبد.

هـ- التبعيض، كمن مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ رَقِيقِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ فَأَنَّهُ يُعْتَقُ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِالسِّرَايَةِ.

4- والتدبير هو: عِتْقُ الْعَبْدِ عَنْ دُبُرٍ وَهُوَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، كقوله لعبده: إن متُ فأنت حرٌ بعد موتي.

5- فإذا مات أعتق من ثلث المال.

6- والمكاتَب هو: الذي كاتبه سيده على مبلغ معلوم، بأن يقول له: كاتبتك على عشرين درهماً أو ديناراً مثلاً إن أديتها لي فأنت حرٌّ

7- وإذا أدَّى الْمُكَاتَبُ ما عليه لسيده عُتِقَ .

8- وهو عبد ما بقي عليه من كتابته درهم.

9- وأم الولد هي: الأمة التي أتت بولد من السيد.

10- ولا يجوز بيعها، وتُعتق بعد موت سيدها من كل ماله.

وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ونسأل الله العلي العظيم أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب مشايخنا وعلمائنا من النار.

والله تعالى أعلم وبالله التوفيق.

وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين

وعلى آله وصحبه والتابعين لهم

بإحسان إلى يوم الدين

كتبه

أبوعبدالرؤوف محمد بن الحسين بن الجامع الأثري

جمادى الآخرة/1427هـ

في مركز السنة المعمور حرسه الله عبر الأيام والدهور في مدينة هرجيسا . المحروسة . عاصمة جمهورية أرض الصومال.

جمادى الآخر/ 1427 هـ

أهم المصادر والمراجع

1- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر

2- شرح صحيح مسلم للإمام النووي

3- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للعلامة القرطبي

4- مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيمية

5- زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم

6- الطرق الحكمية للإمام ابن القيم

7- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد

8- التنبيه في فقه الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي

9- المجموع في شرح المهذب للإمام النووي

10- المغني لإبن قدامة المقدسي

11- الإستذكار لإبن عبد البر

12- الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف لإبن المنذر النيسابوري

13- المحلى بالآثار لإبن حزم الظاهري

14- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للعلامة ابن الملقن

15- سبل السلام شرح بلوغ المرام للإما الصنعاني

16- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للعلامة الشوكاني
17- الروضة الندية للعلامة صديق حسن خان
18- الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبدالرحمن الجزيري
19- مغني المحتاج للعلامة محمد الخطيب الشربيني
20- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني
21- الموسوعة الفقهية الكويتية
22- فقه السنة للشيخ سيد السابق
23- مجموع الفتاوي لسماحة العلامة عبدالعزيز بن باز
24- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني.
25- تمام المنة في التعليق على فقه السنة للعلامة الألباني
26- الثمر المستطاب للعلامة الألباني
27- أحكام الجنائز للعلامة الألباني
28- الشرح الممتع للعلامة محمد بن العثيمين
29- مجموع الفتاوي للعلامة محمد بن العثيمين
30- الملخص الفقهي للعلامة صالح الفوزان
31- الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي
32- الجناية على النفس وما دونها للعلامة بكر أبو زيد

33- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي للدكتور مصطفى البغا/ والدكتور مصطفى الخن /والشيخ علي الشربجي.

34- تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين للشيخ أبي الحسن مصطفى بن اسماعيل السليماني المأربي.

.

مكتبة النور الإسلامية